Accesibilidad

Procuraduría General de la República

Texto Completo

Ficha de la norma

Artículos

Concordancias

Normativa afectada

Normativa que la afectó

Descriptores

Pronunciamientos de la PGR

Acciones y resoluciones constitucionales

Observaciones

Jurisprudencia relacionada

Jurisprudencia de Hacienda

Versión original

Versión anterior

Versión vigente

Búsquedas / Resultados / Texto completo

Anterior

Siguiente

**Ley 6227**

**Ley General de la Administración Pública**

**-Usted está en la última versión de la norma-**

**Versión de la Norma: 21 de 21**

Exportar a PDF

**N° 6227**

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COS

DECRETA:

**LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLIC**

LIBRO PRIMERO

**Del Régimen Jurídico**

TITULO PRIMERO

**Principios Generales**

CAPITULO UNICO

Artículo 1º.- La Administración Pública estará constituida por el Estado y los d personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado.

Ficha Artículo 1

Artículo 2º.-

1. Las reglas de esta ley que regulan la actividad del Estado se aplicarán tan ausencia de norma especial para éstos.

2. Las reglas que regulan a los otros entes públicos no se aplicarán al Est situación requiera lo contrario.

Ficha Artículo 2

Artículo 3º.-

1. El derecho público regulará la organización y actividad de los entes p
contrario.

2. El derecho privado regulará la actividad de los entes que por su régimen o
su giro puedan estimarse como empresas industriales o mercantiles comunes.

Ficha Artículo 3

Artículo 4º.-La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conj
del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo
necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios c

Ficha Artículo 4

Artículo 5º.-

1.-La aplicación de los principios fundamentales del servicio público a la activ
alterar sus contratos ni violar los derechos adquiridos con base en los r
necesidad.

2.- En esta última hipótesis el ente público determinante del cambio o alteraci
perjuicios causados.

Ficha Artículo 5

Artículo 6º.-

1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se sujet

a) La Constitución Política;

b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad Centro

c) Las leyes y los demás actos con valor de ley;

d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los d
materia de su competencia;

e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos
descentralizados; y

f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y de

2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes descen
sí dentro de sus respectivos campos de vigencia.
3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las
actos administrativos.

Ficha Artículo 6

Artículo 7º.-

1. Las normas no escritas -como la costumbre, la jurisprudencia y los princip
para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamien
norma que interpretan, integran o delimitan.

2. Cuando se trate de suplir la ausencia, y no la insuficiencia, de las dispo
dichas fuentes tendrán rango de ley.
3. Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado inferior.

Ficha Artículo 7

Artículo 8º.-El ordenamiento administrativo se entenderá integrado por las n
garantizar un equilibrio entre la eficiencia de la Administración y la dignidad, la libertad
del individuo.

Ficha Artículo 8

Artículo 9º.-

1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros ramos de
que no haya norma administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el

2. Caso de integración, por laguna del ordenamiento administrativo escri
jurisprudencia, los principios generales del derecho público, la costumbre y el

Ficha Artículo 9

Artículo 10.-

1. La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor gara
que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particul

2. Deberá interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas co
conducta y hechos a que se refiere.

Ficha Artículo 10

Artículo 11.-

1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y s
prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la

2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escr
contenido, aunque sea en forma imprecisa.

Ficha Artículo 11

Artículo 12.-

1. Se considerará autorizado un servicio público cuando se haya indicado e caso el ente encargado podrá prestarlo de acuerdo con sus propios reglamen actividad, bajo el imperio del Derecho.

2. No podrán crearse por reglamento potestades de imperio que afecten d relación de servicio.

Ficha Artículo 12

Artículo 13.-

1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escrita
administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin poder dero
concretos.

2. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sea
autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior competente.

Ficha Artículo 13

Artículo 14.-

1.- Los principios generales de derecho podrán autorizar implícitamente los necesarios para el mejor desarrollo de las relaciones especiales creadas entre actos o contratos administrativos de duración.

2.- Las limitaciones y las sanciones disciplinarias, en este caso, podrán alcanz los derechos y bienes creados por la Administración dentro de la relación supresión de los mismos, ni de los otros propios del particular.

3.- El Juez tendrá contralor de legalidad sobre los actos de la Administración d

Ficha Artículo 14

Artículo 15.-
1. La discrecionalidad podrá darse incluso por ausencia de ley en el caso con caso a los límites que le impone el ordenamiento expresa o implícitamente eficiente y razonable.

2. El Juez ejercerá contralor de legalidad sobre los aspectos reglados del acto de su límites.

Ficha Artículo 15

Artículo 16.-

1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ci
elementales de justicia, lógica o conveniencia.
2. El Juez podrá controlar la conformidad con estas reglas no jurídicas de los
como si ejerciera contralor de legalidad.

Ficha Artículo 16

Artículo 17.-La discrecionalidad estará limitada por los derechos del particula
contrario.

Ficha Artículo 17

Artículo 18.-

1. El individuo estará facultado, en sus relaciones con la Administración, para prohibido.

2. Se entenderá prohibido todo aquello que impida o perturbe el eje administrativas o de los derechos del particular, así como lo que viole el or costumbres.

Ficha Artículo 18

Artículo 19.-

1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará reservado a la l
ejecutivos correspondientes.
2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia.

Ficha Artículo 19

Artículo 20.-Los preceptos de esta ley no dejarán de aplicarse por falta de suplida, salvo disposición expresa en contrario, en la misma forma y orden en que se ir

Ficha Artículo 20

TITULO SEGUNDO

**De los Órganos de la Administración**

CAPITULO PRIMERO

**De los Órganos Constitucionales**

Artículo 21.-

1. Los órganos constitucionales superiores de la Administración del Estado se
los Ministros, el Poder Ejecutivo y el Consejo de Gobierno.

2.- El Poder Ejecutivo lo forman: El Presidente de la República y el Ministro de

Ficha Artículo 21

Artículo 22.-

1. El Consejo de Gobierno estará constituido por el Presidente de la Públic
Viceministros en ejercicio.

2. Podrán asistir también a sus sesiones, con voz pero sin voto, los Vicepresi
Presidente convoque de conformidad con el inciso 5) del artículo 147 de la Co

Ficha Artículo 22

Artículo 23.-

1.- Las carteras ministeriales serán:

a) Presidencia;

b) Relaciones Exteriores y Culto;

c) Gobernación y Policía;

ch) Ministerio de Justicia y Paz;

*(Así modificada su denominación por el artículo 2° de la ley N° 8771 del 14 de*

d) Seguridad Pública;

e) Hacienda;

f) Agricultura y Ganadería;

g) Economía, Industria y Comercio;

*(Así reformado este inciso por el artículo 15 de la Ley Orgánica del Ministerio 5 de junio de 1990)*

h) Ambiente y Energía.

*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 6° de la Ley "Traslado d Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Cienc junio de 2012. El artículo 11 de la ley afectante modifica además la denominac*

i) Obras Públicas y Transportes;

j) Educación Pública;

k) Salud;

l) Trabajo y Seguridad Social;

m) Cultura, Juventud y Deportes (*);

***(*)** (Nota de Sinalevi: Según el dictamen C-023 de 31 de enero 2007, de la Pro este inciso se encuentra derogado parcialmente en forma tácita por la Recreación (ICODER) y su Régimen Jurídico, No. 7800 de 30 de abril de 199 en este caso debe leerse "Cultura y Juventud").*

n) Planificación Nacional y Política Económica;

*(El párrafo 1 de este artículo, referente a la enumeración de las carteras ministeriales, de la Ley de Reestructuración del Poder Ejecutivo, Nº 6812 de 14 de setiembre de 198*

ñ) Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones

*(Así adicionado el inciso ñ por el artículo 104 de la Ley de Promoción del D Creación del MICIT (Ministerio de Ciencia y Tecnología), Nº 7169 del 26 de jur (Así reformado el inciso ñ) anterior por el artículo 25 de la Ley de Creación Innovación e Investigación, ley N° 9971 del 11 de mayo del 2021)*

2. *(El inciso 2, que trataba de la creación de ministerios sin cartera, fue dero de la Ley de Reestructuración del Poder Ejecutivo No.6812 de 14 de setiembre d dictamen*

*C-212-92 de 22 de diciembre de 1992*

*)*

Ficha Artículo 23

Artículo 24.-

La creación, supresión o modificación de los Ministerios se establecerá por l perjuicio de las potestades de reglamentación interna del Poder Ejecutivo.

Ficha Artículo 24

Artículo 25.-

1. El Presidente de la República y el respectivo Ministro ejercerán las atribuci
la Constitución Política y la ley.

2. Salvo lo que dispone la Constitución Política respecto del Poder Ejecutivo,
superior del respectivo Ministerio, sin perjuicio de la potestad del Presiden
conocimiento, conjuntamente con aquél, de cualquiera de los asuntos de su co

Ficha Artículo 25

Artículo 26.-

El Presidente de la República ejercerá en forma exclusiva las siguientes atribu
a) Las indicadas en la Constitución Política;

b) Dirigir y coordinar las tareas de Gobierno y de la Administración Pública ce
propio con la Administración Pública descentralizada;

c) Dirimir en vía administrativa los conflictos entre los entes descentralizado
Central del Estado;

*(La Sala Constitucional mediante resolución Nº 3855-93 del 12 de agosto de*
*no vulnera la autonomía de las entidades descentralizadas, toda vez qu*
*administrativa, no a la de gobierno, la cual queda reservada a la ley…")*

d) Resolver los conflictos de competencias que se presenten entre los Ministe
e) Encargar a un Vicepresidente o a un Ministro la atención de otro Minister
caso de ausencia o incapacidad temporal del titular, o de asuntos deterr
recusación;

f) Convocar, presidir y levantar las reuniones del Consejo de Gobierno y dirigir

g) Nombrar las comisiones auxiliares o de trabajo transitorias o permanentes c

h) Las demás que señalen las leyes.

Ficha Artículo 26

Artículo 27.-

1. Corresponderá a los Ministros conjuntamente con el Presidente de la Repúl
la Constitución y las leyes, y dirigir y coordinar la Administración, tanto central
del respectivo ramo.

2. Corresponderá a ambos también apartarse de los dictámenes vinculantes p
3. Corresponderá a ambos, además, transar y comprometer en árbitros los asu
4. (*Derogado este inciso por el artículo 64 inciso p) de la Ley de Expropiacione*

Ficha Artículo 27

Artículo 28.-

1. El Ministro será el órgano jerárquico superior del respectivo Ministerio.

2. Corresponderá exclusivamente a los Ministros:
a) Dirigir y coordinar todos los servicios del Ministerio;

b) Preparar y presentar al Presidente de la República los proyectos de ley
órdenes y demás actos que deban suscribir conjuntamente relativos a las cues

c) Remitir a la Asamblea Legislativa, una vez aprobados por el Presidente de
que se refiere el inciso anterior;

d) Agotar la vía administrativa, resolviendo recursos pertinentes, salvo ley que

e) Resolver las contiendas que surjan entre los funcionarios u organismos de s

f) Plantear los conflictos de atribuciones con otros Ministerios o con las entidad

g) Disponer los gastos propios de los servicios de su Ministerio, dentro del im
instar del Ministerio de Hacienda el trámite de los pagos correspondientes;
h) Firmar en nombre del Estado los contratos relativos a asuntos propios de su

i) Presentarse los ministros rectores de las instituciones cuyos presupuestos
Legislativa, cada año durante el mes de setiembre y en la fecha en que fue
Permanente de Asuntos Hacendarios de esta Asamblea, a rendir un informe
de su institución, correspondiente al ejercicio fiscal en curso. En esa misma o
proyecto de presupuesto que se analiza para el siguiente período fiscal. Amb
en el cumplimiento de objetivos y metas precisos.

*(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 1º de la ley Nº 7646 de 5 de no*
j) Las demás facultades que les atribuyan las leyes.
*(Corrida la numeración del inciso anterior por el artículo 1º de la ley Nº 7646*
*traspaso del anterior inciso i) al j) actual)*

Ficha Artículo 28

Artículo 29.-

Incumbirá al Consejo de Gobierno:
a) Ejercer las atribuciones que expresamente le fija la Constitución Política;

b) Asesorar al Presidente de la República y, cuando así lo manifieste éste asuntos que le encomiende. En estos casos, el Presidente podrá revisar d anulando, lo resuelto. No habrá recurso ante el Presidente de lo resuelto por e

c) Resolver los recursos de revocatoria o reposición procedentes contra sus ley;

d) *(Derogado este inciso por el inciso 1) del artículo 200 del Código Procesal 8508 del 28 de abril de 2006)*

e) *(Derogado este inciso por el inciso 1) del artículo 200 del Código Procesal 8508 del 28 de abril de 2006)*

f) Autorizar a los Ministros para separarse de los dictámenes que se hubiere habrían sido vinculantes, motivando la autorización.

Ficha Artículo 29

Artículo 30.-

1. Las resoluciones del Consejo de Gobierno, no rechazadas por el Preside respectivo Ministro.

2. Cuando la resolución del Consejo fuese de la competencia de varios Mi Presidente, será ejecutada con el Ministro de la Presidencia.
3. Las resoluciones del Consejo de Gobierno en materia de su competencia co

Ficha Artículo 30

Artículo 31.-El Presidente de la República o, en su caso, quien los sustituya con todas las facultades necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

Ficha Artículo 31

Artículo 32.-

1. El Presidente podrá conceder participación a sus asesores técnicos o autor
lo propio con los suyos en los asuntos de su ramo.

2. Los asesores, como cualquier tercero invitado para fines de consulta, tendrá

Ficha Artículo 32

Artículo 33.-

1. Habrá un Secretario del Consejo de Gobierno, con las siguientes atribucione

a) Levantar y firmar las actas del Consejo;

b) Diligenciar el despacho de los asuntos del Consejo;

c) Dirigir los procedimientos administrativos pendientes ante el Conse

d) Asistir al Presidente como su Secretario Particular en el desempe del Consejo; y

e) Firmar, comunicar y ejecutar todos los actos relativos al despacho ello no corresponda al Presidente y al respectivo Ministro.

2. Para el desempeño de su cargo el Secretario tendrá el personal auxiliar que

Ficha Artículo 33

Artículo 34.-

1. El Consejo sesionará ordinariamente al menos una vez por semana, que fi
o por vía general para todas las sesiones del año, en cuyo caso no habrá ne
vez.

2. Sesionará extraordinariamente cuando lo convoque el Presidente.

Ficha Artículo 34

Artículo 35.-

1. Será potestad exclusiva del Presidente de la República convocar al Conse
los asuntos de competencia constitucional del mismo.

2. La convocatoria la hará el Presidente por cualquier medio adecuado al efec

Ficha Artículo 35

Artículo 36.-

1. El Consejo hará quórum con las dos terceras partes de la totalidad de sus m

2. En los asuntos que no son de su competencia constitucional el Consejo convocatoria con la mitad de sus miembros.

Ficha Artículo 36

Artículo 37.-

1. Las sesiones del Consejo serán secretas, salvo que el Presidente disponga

2. El orden del día será confeccionado exclusivamente por el Presidente q respectivos en el orden que estime conveniente.

Ficha Artículo 37

Artículo 38.-

1. Las deliberaciones del Consejo se adoptarán por mayoría de los votos pre
dirán.

2. Cuando un Ministro tuviere recargado otro Ministerio contará con un solo vo

Ficha Artículo 38

Artículo 39.-Sólo podrán adoptarse por mayoría calificada de los dos tercios d
acuerdos:

a) Los de remoción de directores de entidades autónomas;

b) Los que correspondan a las atribuciones señaladas por los incisos 1) y 2)
Política, en este último caso cuando haya de apartarse de la recomendación d

c) *(Derogado este inciso por el inciso 2) del artículo 200 del Código Procesal*
*8508 del 28 de abril de 2006)*

Ficha Artículo 39

Artículo 40.-

1. La votación será pública, salvo que el Presidente disponga lo contrario discrecional de cualidades o actividades de personas, o de asuntos que a patrimonio de las mismas, en cuyo caso será secreta.

2. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.

3. Las abstenciones o los votos en blanco se computarán para efectos de qu de votantes, pero no se podrán atribuir ni a la mayoría ni a la minoría.

Ficha Artículo 40

Artículo 41.-

1. Las actas serán firmadas por el Presidente y por el Secretario y deben ser sesión.

2. Los votos salvados deberán ser consignados y firmados por el Presidente y 3. Sin el acta debidamente firmada y formalizada, de acuerdo con esta ley, nulos.

Ficha Artículo 41

Artículo 42.-Los acuerdos del Consejo serán ejecutivos y comunicables d interpone recurso de revisión contra los mismos, en cuyo caso adquirirán firmeza recurso.

Ficha Artículo 42

Artículo 43.-

1. Los miembros del Consejo podrán interponer recurso de revisión contra u
admisible si el Presidente lo apoya.

2. El recurso habrá de resolverse en la siguiente sesión y tendrá obligada pre
de urgencia, en el cual se podrá decidir en el acto.

Ficha Artículo 43

Artículo 44.-Cabrá recurso de reposición contra los acuerdos del Consejo d
legítimos y derechos subjetivos; todo de conformidad con el Código Procesal Contencio

*(Así reformado por el inciso 3) del artículo 200 del Código Procesal Contencioso-Ad
abril de 2006)*

Ficha Artículo 44

Artículo 45.-

1. Las decisiones del Consejo serán publicadas en el Diario Oficial cuando s
competencia constitucional del mismo, o notificadas directamente al interesad

2. Los actos constitucionales de alcance individual deberán ser, además, notifi
3. El acto indebidamente comunicado o no comunicado no obliga al particular.

Ficha Artículo 45

Artículo 46.-

1. El Consejo podrán reglamentar internamente su funcionamiento dentro del r

2. Podrán asimismo constituir comisiones especiales de trabajo, permanente participación de otros servidores.

Ficha Artículo 46

CAPITULO SEGUNDO

**De los Viceministros**

Artículo 47.-

1. El Presidente de la República podrá nombrar Viceministros.

2. Los Viceministros deberán reunir los mismos requisitos que los Ministros y tendrár
ley y el respectivo Ministro.

3. Los Viceministros sustituirán en sus ausencias temporales a los respectivos Mi
Presidente de la República.

4. El Viceministro será el superior jerárquico inmediato de todo el personal del Minist
del Ministro al respecto.

5. El Ministerio de Hacienda tendrá dos viceministros:

uno encargado de la Sección de la Administración del Gasto y otro de la Sección de Inç

En ausencia del Ministro, lo sustituirá cualquiera de los dos viceministros.

Las atribuciones asignadas a los viceministros en esta Ley, serán ejercidas por cada u
de acción.

*(Así adicionado el inciso 5) anterior por el artículo 1º de la ley Nº 7444 de 2 de noviemb*

6. El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes tendrá un viceministro de juventu
presidente de la República.

*(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 31(actual 36) de la Ley General de la
mayo del 2002)*

7.- El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae)(*) tendrá dos viceministros: uno enc
encargado del sector energía. En ausencia del ministro, lo sustituirá cualquiera de los
asignadas en esta ley a los viceministros serán ejercidas por cada uno, dentro de sus r

*(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 48 aparte b) de la Ley de Fortal
Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, N° 8660 del 8 de agosto de 2008)*

*(Así reformado el inciso 7) anterior por el artículo 6° de la Ley "Traslado del Sector Te
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología", N° 904*

*(*)(Modificada su denominación por el artículo 11 de la Ley "Traslado del sector Tel
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología, N° 904*

**8.-** El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones(*) tendrá un Vicem
aquellos otros que se designen de conformidad con el inciso 1) del presente artículo.

*(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 6° de la Ley "Traslado del Sector Te
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología", N° 904
(*)(Modificada su denominación por el artículo 11 de la Ley "Traslado del sector Tel
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología, N° 904*

Ficha Artículo 47

Artículo 48.-

Corresponderá al Viceministro:
a) Ejercer las potestades que le confiere su calidad de superior jerárquico sub

b) Dirigir y coordinar las actividades internas y externas del Ministerio, sin per
al respecto;

c) Ser el centro de comunicación del Ministerio, en lo interno y externo;

d) Realizar los estudios y reunir la documentación necesarios para la buena m

e) Delegar, avocar, sustituir o subrogar funciones dentro de los límites de esta

f) Requerir ayuda de todo el personal del Ministerio para el cumplimiento de su

Ficha Artículo 48

CAPÍTULO TERCERO

**De los Órganos Colegiados**

Artículo 49.-

1. Cada órgano colegiado tendrá un Presidente nombrado en la forma pres
defecto por lo aquí dispuesto.

2. Salvo norma contraria, el Presidente será nombrado de entre los mien
mayoría absoluta de ellos y durará en su cargo un año, pudiendo ser reelecto.
3. El Presidente tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

a) Presidir, con todas las facultades necesarias para ello, las reu
suspender en cualquier momento por causa justificada;

b) Velar porque el órgano colegiado cumpla las leyes y reglamentos r

c) Fijar directrices generales e impartir instrucciones en cuanto a los
del órgano;

d) Convocar a sesiones extraordinarias;

e) Confeccionar el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las
formuladas al menos con tres días de antelación;

f) Resolver cualquier asunto en caso de empate, para cuyo caso tend

g) Ejecutar los acuerdos del órgano; y

h) Las demás que le asignen las leyes y reglamentos.

Ficha Artículo 49

Artículo 50- Los órganos colegiados nombrarán un secretario, quien te
atribuciones:

a) Grabar el audio y video de las sesiones del órgano y levantar las a
constituirán una transcripción literal de todas las intervenciones efectu
constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, garantizando con ello la
todos estos registros.

*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la Ley Autoriza la cele
Órganos Colegiados de la Administración Pública, N° 10379 del 2 de octubre d*

b) Comunicar las resoluciones del órgano, cuando ello no corresponda al pres

c) Las demás que le asignen la ley c)*(*)* los reglamentos.

*(*) (Nota de Sinalevi: Se transcribe el texto literal, tal y como fue publicado en el Diario*
*(Así reformado por el artículo 2° de la Ley para mejorar el proceso de control presupu
de deficiencias normativas y prácticas de la administración pública, N° 10053 del 25 de*

Ficha Artículo 50

Artículo 51.-

En caso de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra algu
Secretario de los órganos colegiados serán sustituidos por el Vicepresidente, o un
suplente, respectivamente.

Ficha Artículo 51

Artículo 52.-

1. Todo órgano colegiado se reunirá ordinariamente con la frecuencia
A falta de regla expresa deberá reunirse en forma ordinaria en la fecl
órgano acuerde.

2. Para reunirse en sesión ordinaria no hará falta convocatoria especi

3. Para reunirse en sesión extraordinaria será siempre necesaria un
antelación mínima de veinticuatro horas, salvo los casos de urgencia
copia del orden del día, salvo casos de urgencia.

4. No obstante, quedará válidamente constituido un órgano colegia
referentes a la convocatoria o al orden del día, cuando asistan todos
unanimidad.

5. Tanto las sesiones ordinarias como las extraordinarias del órg
virtual, mediante el uso de sistemas telemáticos que permitan una c
ininterrumpida de video, audio y datos entre sus integrantes y que g
de la deliberación, la identidad de los asistentes, la autenticidad e int
conservación e inalterabilidad de lo actuado y su grabación en
reproducción. En el caso de los órganos que realicen sesiones
publicidad mediante la utilización de medios virtuales, que permitan
tiempo real las deliberaciones.

*(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 2° de la Ley Autoriza
a los Órganos Colegiados de la Administración Pública, N° 10379 del*

Ficha Artículo 52

Artículo 53.-

1. El quórum para que pueda sesionar válidamente el órgano colegi
de sus componentes.

2. Si no hubiere quórum, el órgano podrá sesionar válidamente en
horas después de la señalada para la primera, salvo casos de urgen
de media hora y para ello será suficiente la asistencia de la tercera pa

3. Si la sesión fuera celebrada de manera virtual, formará cuórum ca
mediante enlaces telemáticos, para lo cual los participantes deben p
conectados con audio y video, independientemente del lugar desde
con tal de que su conexión le permita la comunicación simultánea de

*(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 3° de la Ley Autoriza
a los Órganos Colegiados de la Administración Pública, N° 10379 del*

Ficha Artículo 53

Artículo 54.-

1. Las sesiones del órgano serán siempre privadas, pero el órgano poc
unanimidad de sus miembros presentes, que tenga acceso a ella el público
concediéndoles o no el derecho de participar en las deliberaciones con voz pe

2. Tendrán derecho a asistir con voz pero sin voto los representantes ejecu
órgano colegiado, salvo que éste disponga lo contrario.

3. Los acuerdos serán adoptados por mayoría absoluta de los miembros asiste

4. No podrá ser objeto de acuerdo ningún asunto que no figure en el orden de
dos tercios de los miembros del órgano y sea declarada la urgencia del asu
ellos.

Ficha Artículo 54

Artículo 55.-

1. Caso de que alguno de los miembros del órgano interponga recurso de re
será resuelto al conocerse el acta de esa sesión, a menos que, por tratars
juzgue urgente, prefiera conocerlo en sesión extraordinaria.

2. El recurso de revisión deberá ser planteado a más tardar al discutirse el a
en la misma sesión.

3. Las simples observaciones de forma, relativas a la redacción de los acu
efectos del inciso anterior, como recursos de revisión.

Ficha Artículo 55

Artículo 56-

1) Las sesiones de los órganos colegiados deberán grabarse en audio y vid
digital que garantice su integridad y archivo de conformidad con la legislació
los miembros del cuerpo colegiado verificar que se realice la grabación de la s
hacerlo.

2) De cada sesión se levantará un acta, que contendrá la indicación de las
circunstancias de lugar y tiempo en que se ha celebrado, la transcripción
efectuadas en apego a los principios constitucionales de razonabilidad y prop
de deliberación, la forma y el resultado de la votación, y el contenido de los ac
*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 4° de la Ley Autoriza la cele
Órganos Colegiados de la Administración Pública, N° 10379 del 2 de octubre d*

3) Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria. Antes de esa ap
acuerdos tomados en la respectiva sesión, a menos que los miembros p
votación de dos tercios de la totalidad de los miembros del Colegio.

4) Las actas serán firmadas por el presidente y por aquellos miembros qu
disidente.

*(Así reformado por el artículo 2° de la Ley para mejorar el proceso de control presupu
de deficiencias normativas y prácticas de la administración pública, N° 10053 del 25 de*

Ficha Artículo 56

Artículo 57.-

1. Los miembros del órgano colegiado podrán hacer constar en el acta su vo
los motivos que lo justifiquen, quedando en tal caso exentos de las responsa
derivarse de los acuerdos.

2. Cuando se trate de órganos colegiados que hayan de formular dictámenes
comunicarán junto con aquellos.

Ficha Artículo 57

Artículo 58.-

1. Cabrá recurso de revocatoria contra los acuerdos del órgano colegiado.

2. Cabrá recurso de apelación exclusivamente cuando otras leyes lo indiquen.

Ficha Artículo 58

TITULO TERCERO

**De la Competencia**

CAPITULO PRIMERO

**Origen, Límites y Naturaleza**

Artículo 59.-

1. La competencia será regulada por ley siempre que contenga la atribución de

2. La distribución interna de competencias, así como la creación de servicios s
hacer por reglamento autónomo, pero el mismo estará subordinado a cualquie

3. Las relaciones entre órganos podrán ser reguladas mediante reglamer
subordinado a cualquier ley futura.

Ficha Artículo 59

Artículo 60.-

1. La competencia se limitará por razón del territorio, del tiempo, de la materia

2. Se limitará también por la naturaleza de la función que corresponda a un o que participa.

Ficha Artículo 60

Artículo 61.-

1. Para determinar la competencia administrativa por razón del territorio será de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia civil.

2. Si no son compatibles, será competente el órgano que ha iniciado el proc lugar de los hechos que son motivo de la acción administrativa.

3. Para determinar los otros tipos de competencia se estará a lo que pertinentes.

Ficha Artículo 61

Artículo 62.-Cuando una norma atribuya un poder o fin a un ente u órgano cor
especificación, será competente la oficina de función más similar, y, si no la hay, la
disponga.

Ficha Artículo 62

Artículo 63.-

1. Habrá una limitación de la competencia por razón del tiempo cuando su condiciones o términos de extinción.

2. No se extinguirán las competencias por el transcurso del plazo señala contrario.

Ficha Artículo 63

Artículo 64.-La competencia por razón del grado y los poderes correspondie
órgano en la línea jerárquica.

Ficha Artículo 64

Artículo 65.-

1. Todo órgano será competente para realizar las tareas regladas o mate
eficiente expedición de sus asuntos.

2. La potestad de emitir certificaciones corresponderá únicamente al órgano
cuanto a lo certificado o a su secretario.

Ficha Artículo 65

Artículo 66.-

1. Las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes públicos y su c intransmisibles e imprescriptibles.

2. Sólo por ley podrán establecerse compromisos de no ejercer una potestad podrá darse dentro de un acto o contrato bilateral y oneroso.

3. El ejercicio de las potestades en casos concretos podrá estar expresamer otras leyes.

Ficha Artículo 66

Artículo 67.-

1. La incompetencia será declarable de oficio en cualquier momento por e superior jerárquico o, a instancia de parte, por la autoridad de contralor.

2. El órgano que en definitiva resulte competente continuará el procedimiento que ello no sea jurídicamente posible.

Ficha Artículo 67

Artículo 68.-Cuando la incompetencia sea declarada en relación con una petic
tendrá ésta por presentada en tiempo si el órgano competente pertenece al mismo Mi
mismo ente, tratándose de entidades descentralizadas.

Ficha Artículo 68

Artículo 69.-El órgano que declina su competencia podrá adoptar las medidas
daños graves o irreparables a la Administración o a los particulares, comunicándolo al

Ficha Artículo 69

Artículo 70.-La competencia será ejercida por el titular del órgano resp
avocación, sustitución o subrogación, en las condiciones y límites indicados por esta le

Ficha Artículo 70

CAPITULO SEGUNDO

**De los Conflictos Administrativos**

SECCION PRIMERA

**Disposiciones Generales**

Artículo 71.-

1. Los conflictos de competencia entre órganos del Poder Ejecutivo o de un m
conformidad con las Secciones II y III de este Capítulo, y no podrán se
Tribunales.

2. Con igual limitación que la señalada en el párrafo anterior, los otros conflict
Poder Ejecutivo o de un mismo ente, se resolverán por el superior jerárquico
aplicando en lo demás las disposiciones de la Sección IV de este Capítulo.

3. Los conflictos, incluso de competencia entre entes, serán resueltos de con
Capítulo, en la vía administrativa, pero cada parte conservará su derecho a la

4. Queda a salvo lo dispuesto en la Sección V de este Capítulo para los conflic

Ficha Artículo 71

Artículo 72.- Todo conflicto entre órganos o Ministerios deberá quedar resu planteo. El superior jerárquico deberá vigilar el procedimiento respectivo para gara observancia de dicho término.

Ficha Artículo 72

SECCION SEGUNDA

**De los Conflictos de Competencia dentro de un mismo M**

Artículo 73.-

1. El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de actuaciones al órgano que considere competente, si depende del mismo Minis

2. Si se considera igualmente incompetente el órgano que recibe el expedi jerárquico común, a fin de que decida el conflicto de competencia.

Ficha Artículo 73

Artículo 74.-El órgano que se estime competente para resolver un asunto de dentro del mismo Ministerio, lo requerirá de inhibición; y si el requerido se conside acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.

Ficha Artículo 74

Artículo 75.-El inferior no podrá sostener competencia con superior. Llegado razones que tenga para estimar que le corresponde el conocimiento del asunto y e agregando la exposición a sus antecedentes.

Ficha Artículo 75

SECCION TERCERA

**De los Conflictos de Competencia entre distintos Minis**

Artículo 76.-El órgano administrativo que se estima competente para la resol un órgano de otro Ministerio, o que se estime incompetente para la resolución del qu competente a un órgano de otro Ministerio, elevará el expediente mediante resolu depende, a fin de que decida si remite las actuaciones o requiere de inhibición, según e

Ficha Artículo 76

Artículo 77.-Planteado el conflicto positivo o negativo de competencia, po Ministerio en el primer caso, o incompetente en el segundo, se elevarán las actuacic quien decidirá el conflicto a la mayor brevedad.

Ficha Artículo 77

SECCION CUARTA

**De los Conflictos entre el Estado y Otros Entes, o Entre**

Artículo 78.-Cuando surja un conflicto de competencia o de cualquier otra n
institución descentralizada, o entre éstas, la decisión corresponderá al Presidente de la

*(La Sala Constitucional mediante resolución Nº 3855-93 del 12 de agosto de 1993, dis*
*autonomía de las entidades descentralizadas, toda vez que ésta se reduce a la au*
*gobierno, la cual queda reservada a la ley.)*

Ficha Artículo 78

Artículo 79.-

1. El órgano que quiera plantear un conflicto deberá exponerlo al jerarca pruebas y razones.

2. El jerarca podrá libremente acoger o desechar la petición dentro del comunicando su decisión al inferior.

3. Si la acoge la enviará al Presidente de la República a la brevedad posible, n

4. El Presidente dará audiencia por un mes a la otra parte y decidirá en el p audiencia dicha, haya sido contestada o no la audiencia.

5. Si se requiere la evacuación de prueba, el Presidente dispondrá de un mes

Ficha Artículo 79

Artículo 80.-Si es el Estado el que plantea el conflicto se observará el mismo tı

Ficha Artículo 80

SECCION QUINTA

**De los Conflictos de Competencia Planteados por el Int**

Artículo 81.-Cuando un interesado estime incompetente a un órgano administ
momento para que declare su incompetencia.

Ficha Artículo 81

Artículo 82.-

1. El órgano requerido de incompetencia deberá pronunciarse dentro de los requerimiento.

2. Si acogiere la gestión se procederá de acuerdo con lo dispuesto en los artíc

3. Si se estimare competente, su decisión será recurrible en la vía jerárquica p

4. Agotada la vía jerárquica no cabrá acción contenciosa contra la resolucic caso del artículo 71.3, pero dictada que sea la resolución de fondo podrá incompetencia del órgano que la dictó.

5. La falta de decisión en término se considerará como denegación tácita de la

Ficha Artículo 82

CAPITULO TERCERO

**De la Distribución y de los Cambios de la Competer**

SECCION PRIMERA

**De la Desconcentración**

Artículo 83.-

1. Todo órgano distinto del jerarca estará plenamente subordinado a éste y al desconcentración operada por ley o por reglamento.

2. La desconcentración mínima se dará cuando el superior no pueda:

a) Avocar competencia del inferior; y

b) Revisar o sustituir la conducta del inferior, de oficio o a instancia de

3. La desconcentración será máxima cuando el inferior esté sustraído ad circulares del superior.

4. La imposibilidad de revisar o sustituir la conducta del inferior hará presumir la inversa.

5. Las normas que crean la desconcentración mínima serán de aplicación res del órgano desconcentrado y las que crean la desconcentración máxima se favor.

Ficha Artículo 83

SECCION SEGUNDA

**De los Cambios de Competencia en General**

Artículo 84.-

Las competencias administrativas o su ejercicio podrán ser transferidas media
a) Delegación;

b) Avocación;

c) Sustitución del titular o de un acto;

d) Subrogación; y

e) Suplencia.

Ficha Artículo 84

Artículo 85.-

1. Toda transferencia de competencias externas de un órgano a otro o de un
ser autorizada por una norma expresa, salvo casos de urgencia.

2. En toda hipótesis, la norma que autoriza la transferencia deberá tener ranç
la competencia transferida.

3. No podrán hacerse transferencias por virtud de práctica, uso o costumbre.

Ficha Artículo 85

Artículo 86.-No podrán transferirse las competencias de los órganos constit estén regulados únicamente en la Constitución.

Ficha Artículo 86

Artículo 87.-

1. Toda transferencia de competencia deberá ser temporal y salvo el caso de
órgano, claramente limitada en su contenido por el acto que le da origen.

2. Toda transferencia de competencia deberá ser motivada, con las excepcion

3. La violación de los límites indicados causará la invalidez tanto del acto orig
dictados en ejercicio de ésta.

Ficha Artículo 87

Artículo 88.-Si en el curso de un expediente se transfiere legalmente la compe
con éste se continuará la causa, de oficio o a gestión de parte.

Ficha Artículo 88

SECCION TERCERA

**De la Delegación**

Artículo 89.-

1. Todo servidor podrá delegar sus funciones propias en su inmediato inferior, igual naturaleza.

2. La delegación no jerárquica o en diverso grado requerirá de otra norma misma se aplicarán las reglas compatibles de esta Sección.

3. No será posible la delegación cuando la competencia haya sido otorg específica idoneidad para el cargo.

4. La delegación deberá ser publicada en el Diario Oficial cuando sea para determinado.

Ficha Artículo 89

Artículo 90.-La delegación tendrá siempre los siguientes límites:

a) La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que

b) No podrán delegarse potestades delegadas;

c) No podrá hacerse una delegación total ni tampoco de las competencias nombre o que justifican su existencia;

d) No podrá hacerse delegación sino entre órgano de la misma clase, por razó naturaleza de la función; y

e) El órgano colegiado no podrán delegar sus funciones, sino únicamente l Secretario.

Ficha Artículo 90

Artículo 91.-El delegante tendrá siempre la obligación de vigilar la gestión de
con éste por culpa en la vigilancia. Sólo habrá lugar a culpa en la elección cuando ésta

Ficha Artículo 91

Artículo 92.-Se podrá delegar la firma de resoluciones, en cuyo caso el deleg
delegado no podrá resolver, limitándose a firmar lo resuelto por aquél.

Ficha Artículo 92

SECCION CUARTA

**De la Avocación**

Artículo 93.-

1. El superior podrá, incluso por razones de oportunidad, avocar la decisió
cuando no haya recurso jerárquico contra la decisión de éste y en tal caso
también la vía administrativa.

2. La avocación no creará subordinación especial entre avocante y avocado.

3. El avocado no tendrá ninguna vigilancia sobre la conducta del avocante ni e

4. Cuando se refiera a un tipo de negocio, y no a uno determinado, deberá pul

5. Tendrá los mismos límites de la delegación en lo compatible.

6. La avocación no jerárquica o de competencias de un órgano que no sea el
ley que la autorice.

Ficha Artículo 93

Artículo 94.-El órgano delegante podrá avocar el conocimiento y decisión corresponde decidir al inferior en virtud de la delegación general.

Ficha Artículo 94

SECCION QUINTA

**De la Suplencia y de la Subrogación**

Artículo 95.-

1. Las ausencias temporales o definitivas del servidor podrán ser suplidas pc
por el suplente que se nombre.

2. Si el superior jerárquico no quisiere hacer la suplencia o transcurridos dos
él, deberá nombrarse al suplente de conformidad con la ley.

3. Si la plaza está cubierta por el régimen especial del Servicio Civil el suple
con éste; si no lo está podrá ser nombrado libremente.

Ficha Artículo 95

Artículo 96.-

1. El suplente sustituirá al titular para todo efecto legal, sin subordinación nir
del órgano con la plenitud de los poderes y deberes que las mismas contienen

2. Toda suplencia requerirá el nombramiento del suplente, con la excepción
cuanto al superior jerárquico inmediato.

3. El nombramiento del suplente se hará siempre dejando a salvo la potesta
responsabilidad ninguna para la Administración.

Ficha Artículo 96

SECCION SEXTA

**De la Sustitución del Acto**

Artículo 97.-

1. El superior podrá sustituir al inmediato inferior cuando éste omita la condu
de los deberes de su cargo, pese a la debida intimación para que los cumpla, s

2. Para hacer la intimación bastará el envío de carta certificada al infer
advirtiendo la posibilidad de la sustitución.

3. La sustitución bien fundada será justa causa de despido del inferior.

Ficha Artículo 97

SECCION SETIMA

**De la Sustitución del Titular**

Artículo 98.-

1. El Poder Ejecutivo, dentro del ramo correspondiente, podrá remover y s
Estado, al inferior no jerárquico, individual o colegiado, del Estado o de cualc
desobedezca reiteradamente las directrices que aquel le haya impartido
respecto, pese a las intimaciones recibidas. Cuando se trate de director
remoción deberá hacerla el Consejo de Gobierno.
2. El servidor o colegio sustituto tendrá todas las potestades y atribucione
usarlas para lo estrictamente indispensable al restablecimiento de la armonía
pena de incurrir en nulidad.
3. Los actos del sustituto, en este caso, se reputarán propios del ente u órgan
todo efecto legal.
4. La sustitución regulada por este artículo creará un vínculo jerárquico entr
pero ninguna entre éste y el sustituto (*).
*(*) (NOTA: debe leerse correctamente como "sustituido")*

5. La sustitución deberá ser precedida por al menos tres intimaciones instando
a cumplir.
6. El silencio del sustituido será por sí justa causa para la sustitución.
7. Para hacer la intimación bastará carta certificada, en los términos señalados

Ficha Artículo 98

TITULO CUARTO

**De las Relaciones Interorgánicas**

CAPITULO PRIMERO

**De la Relación de Dirección**

Artículo 99.-

1. Habrá relación de dirección cuando dos órganos de administración activ
razón de la materia y uno de ellos pueda ordenar la actividad, pero no los act
de la misma y los tipos de medios que habrá de emplear para realizarlas, d
incompatible con órdenes, instrucciones o circulares.

2. La jerarquía implicará la potestad de dirección, pero no a la inversa.

Ficha Artículo 99

Artículo 100.-

1. Cuando un órgano tenga potestad de dirección sobre otro podrá impartirle d
sancionar con la remoción al titular que falte a las mismas en forma r
inobservancia.

2. El órgano director no tendrá como tal potestad jerárquica sobre el dir
discrecionalidad para aplicar las directrices de acuerdo con las circunstancias.

3. El órgano director tendrá también potestad para coordinar al dirigido con e
antes indicados.

Ficha Artículo 100

CAPITULO SEGUNDO

**De la Relación Jerárquica**

SECCION PRIMERA

**De la Relación Jerárquica Propiamente**

Artículo 101.-Habrá relación jerárquica entre superior e inferior cuando am
misma naturaleza y la competencia del primero abarque la del segundo por razón del te

Ficha Artículo 101

Artículo 102.- El superior jerárquico tendrá las siguientes potestades:

a) Dar órdenes particulares, instrucciones o circulares sobre el modo de ejer
inferior, tanto en aspectos de oportunidad y conveniencia como de legalidad,
se establezcan expresamente;
b) Vigilar la acción del inferior para constatar su legalidad y conveniencia, y ut
útiles para ese fin que no estén jurídicamente prohibidos;

c) Ejercer la potestad disciplinaria;

d) Adoptar las medidas necesarias para ajustar la conducta del inferior a l
revocándola, anulándola o reformándola de oficio, o en virtud de recurso admi

e) Delegar sus funciones y avocar las del inmediato inferior, así como sustitu
subrogarse a él ocupando temporalmente su plaza mientras no regrese o no s
dentro de los límites y condiciones señalados por esta ley; y

f) Resolver los conflictos de competencia o de cualquier otra índole que se pro

Ficha Artículo 102

Artículo 103.-

1. El jerarca o superior jerárquico supremo tendrá, además, la representació
Pública en su ramo y el poder de organizar ésta mediante reglamentos autón
internos o externos, siempre que, en este último caso, la actividad regulada n
imperio frente al administrado.
2. Cuando a la par del órgano deliberante haya un gerente o funcionario ejec
del ente o servicio.
3. El jerarca podrá realizar, además, todos los actos y contratos necesarios
asuntos de su ramo.

Ficha Artículo 103

Artículo 104.-

1. En silencio de la ley, el jerarca podrá nombrar, disciplinar y remover a conformidad con los artículos 191, 192 y de la Constitución Política.

2. Cuando exista una articulación entre un jerarca colegiado y otro unipersona primero nombrar a este último, a sus suplentes y a los demás altos fur reglamento, y corresponderá al jerarca ejecutivo el nombramiento del resto de

Ficha Artículo 104

Artículo 105.-

1. La potestad de ordenar y dirigir la conducta del inferior mediante órden necesaria y suficiente para la existencia de la relación jerárquica, salvo limitac

2. Las otras potestades arriba enumeradas podrán darse sin que exista la presumir ésta, salvo que de la naturaleza de la situación o de su régimen de c

Ficha Artículo 105

Artículo 106.- De no excluirse expresamente, habrá recurso jerárquico co términos de esta ley.

Ficha Artículo 106

Artículo 107.-

1. Todo servidor público estará obligado a obedecer las órdenes particula
superior, con las limitaciones que establece este Capítulo.

2. El servidor no estará obligado a obedecer cuando el acto no provenga d
inmediato.

Ficha Artículo 107

SECCION SEGUNDA

**Del Deber de Obediencia**

Artículo 108.-

1. Deberá desobedecer el servidor cuando se presente cualquiera de las siguie

a) Que la orden tenga por objeto la realización de actos evidenteme
inferior; y
b) Que el acto sea manifiestamente arbitrario, por constituir su ejecu
otro delito.

2. La obediencia en una cualquiera de estas circunstancias producirá respo
tanto administrativo como civil, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pu

Ficha Artículo 108

Artículo 109.-

1. Cuando no se presente ninguna de las circunstancias enumeradas en los
deberá obedecer aunque el acto del superior sea contrario al ordenamiento p
este último caso deberá consignar y enviar por escrito sus objeciones al jer
acusar recibo.
2. El envío de las objeciones escritas salvará la responsabilidad del inferior, pe
ejecución de lo ordenado.

3. Cuando la ejecución inmediata pueda producir daños graves de imposible
suspenderla, sujeto a responsabilidad disciplinaria y eventualmente civil o
resultaren inexistentes en definitiva.

4. Quedará a salvo lo dispuesto por el artículo 158 del Código Procesal Conte

*(Así reformado el inciso anterior por el inciso 4) del artículo 200 del Código Pr
Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006)*

Ficha Artículo 109

Artículo 110.-

1. En caso de urgencia el inferior podrá salvar su responsabilidad aun si no h
escrito previamente a la ejecución.

2. En estos casos el inferior podrá hacer verbalmente sus objeciones ante el ir
la presencia de dos testigos.

Ficha Artículo 110

TITULO QUINTO

**De los Servidores Públicos**

CAPITULO PRIMERO

**De los Servidores Públicos en General**

Artículo 111.-

1. Es servidor público la persona que presta servicios a la Administración o a parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investid carácter imperativo, representativo, remunerado, permanente o público de la a

2. A este efecto considéranse equivalentes los términos "funcionario públ público", "encargado de servicio público" y demás similares, y el régimen de todos, salvo que la naturaleza de la situación indique lo contrario.

3. No se consideran servidores públicos los empleados de empresas o encargados de gestiones sometidas al derecho común.

Ficha Artículo 111

**Artículo 112.-**

**1)** El derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre públicos.

**2)** Las relaciones de servicio con obreros, trabajadores y empleados que no p Administración, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 111, se mercantil, según los casos.

**3)** Sin embargo, se aplicarán también a estos últimos las disposiciones leg público que resulten necesarias para garantizar la legalidad y moralidad adn por decreto el Poder Ejecutivo.

**4)** Para efectos penales, dichos servidores se reputarán como públicos.

5) Tienen derecho a negociar convenciones colectivas de trabajo, conforme a Constitución Política, tanto en las empresas públicas y servicios económicos Administración Pública, todas las personas servidoras públicas que no administrativa, conforme a la determinación que de estos hacen los artículos Trabaje, de 27 de agosto de 1943.

*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 49 sub inciso f) de la Ley Marc 8 de marzo de 2022)*

*(Así reformado por el artículo 3° aparte c) de la ley N° 9343 del 25 de enero de 2016, "*

Ficha Artículo 112

Artículo 113.-

1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de modo que sa público, el cual será considerado como la expresión de los intereses administrados.

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la Administración Pública c

3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso a

Ficha Artículo 113

Artículo 114.-

1. El servidor público será un servidor de los administrados, en general, y
administrado que con él se relacione en virtud de la función que desempe
considerado en el caso individual como representante de la colectividad de
cuyos intereses debe velar.

2. Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el servidor, considéras
de su función todo acto, hecho u omisión que por su culpa o negligen
injustificados o arbitrarios a los administrados.

Ficha Artículo 114

CAPITULO SEGUNDO

**Del Funcionario de Hecho**

Artículo 115.-Será funcionario de hecho el que hace lo que el servidor públic una investidura inválida o ineficaz, aun fuera de situaciones de urgencia o de cambios se den las siguientes circunstancias:

a) Que no se haya declarado todavía la ausencia o la irregularidad de jurisdiccionalmente; y

b) Que la conducta sea desarrollada en forma pública, pacífica, continua y nor

Ficha Artículo 115

Artículo 116.-

1. Los actos del funcionario de hecho serán válidos aunque perjudiquen al conocimiento de la irregularidad de la investidura de aquél.

2. La Administración quedará obligada o favorecida ante terceros por virtud de

Ficha Artículo 116

Artículo 117.-No habrá relación de servicio entre el funcionario de hecho y la A
actuado de buena fe no estará obligado a devolver lo percibido de la administración e
ha recibido, podrá recuperar los costos de su conducta en la medida en que haya habi
Administración, según las reglas del derecho común.

Ficha Artículo 117

Artículo 118.-

1. El funcionario de hecho será responsable ante la Administración y ante lo cause su conducta.

2. La Administración será responsable ante los administrados por la conducta

Ficha Artículo 118

Artículo 119.-La responsabilidad penal del funcionario de hecho que fuere u
Penal.

Ficha Artículo 119

TITULO SEXTO

**De los Actos Administrativos**

CAPITULO PRIMERO

**De la Clasificación y Valor**

Artículo 120.-

1. Para los efectos de clasificación y valor, los actos de la Administración s
según que vayan destinados o no al administrado; y en concretos y generales
a un sujeto identificado.

2. El acto concreto estará sometido en todo caso al general y el interno al ex
en los artículo 126 y 127.

Ficha Artículo 120

Artículo 121.-

1. Los actos se llamarán decretos cuando sean de alcance general y acuerdos

2. Los decretos de alcance normativo se llamarán también reglamentos o decr

3. Los acuerdos que decidan un recurso o reclamo administrativo se llamarán

Ficha Artículo 121

Artículo 122.-

1. Los actos internos carecerán de valor ante el ordenamiento general del Est
no en su beneficio.

2. En este último caso el particular que los invoque deberá aceptarlos en su to

3. La violación de los reglamentos internos en perjuicio del particular
eventualmente la responsabilidad del Estado y del servidor público, en los térn

Ficha Artículo 122

Artículo 123.-

1. Tendrán relevancia externa ante los administrados y los tribunales comunes anterior, los actos internos que estén regulados por ley, reglamento u otra norr

2. Tendrán igual relevancia externa para los servidores de la Administraci afecten sus derechos en las relaciones de servicio entre ambos.

Ficha Artículo 123

Artículo 124.-Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposic
general no podrán establecer penas ni imponer exacciones, tasas, multas ni otras carg

Ficha Artículo 124

Artículo 125.-

1. Las instrucciones y circulares internas deberán exponerse en vitrinas o durante un período mínimo de un mes y, compilarse en un reperto permanentemente a disposición de los funcionarios y de los administrados.

2. La infracción a la anterior clasificación carecerá de todo efecto, pero el de de los actos arriba establecidos producirá nulidad absoluta.

Ficha Artículo 125

CAPITULO SEGUNDO

**De los Actos que Agotan la Vía Administrativa**

Artículo 126.-Pondrán fin a la vía administrativa los actos emanados de los cuando resuelvan definitivamente los recursos de reposición o de apelación previstos interpuestos contra el acto final:

a) Los del Poder Ejecutivo, Presidente de la República y Consejo de Gobiern respectivo Supremo Poder;

b) Los de los respectivos jerarcas de las entidades descentralizadas, cuan exclusiva o a la especialidad administrativa de las mismas, salvo que s administrativo contra ellos;

c) Los de los órganos desconcentrados de la Administración, o en su caso los cuando correspondan a su competencia exclusiva y siempre que no se otc recurso administrativo contra ellos; y

d) Los de los Ministros, Viceministros y cualesquiera otros órganos y auto expresamente o niegue todo ulterior recurso administrativo contra ellos.

Ficha Artículo 126

Artículo 127.-Cuando el agotamiento de la vía administrativa se produzca en presunto, la Administración siempre estará obligada a dictar la resolución de fondo, c perjuicio de los efectos del silencio para fines de impugnación jurisdiccional, de co Contencioso-Administrativo.

*(Así reformado por el inciso 5) del artículo 200 del Código Procesal Contencioso-Ad abril de 2006,)*

Ficha Artículo 127

CAPITULO TERCERO

**De los Elementos y de la Validez**

Artículo 128.-Será válido el acto administrativo que se conforme sustancialm
incluso en cuanto al móvil del funcionario que lo dicta.

Ficha Artículo 128

Artículo 129.-El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el s momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales prev indispensables para el ejercicio de la competencia.

Ficha Artículo 129

Artículo 130.-

1. El acto deberá aparecer objetivamente como una manifestación de volu producir el efecto jurídico deseado para el fin querido por el ordenamiento.

2. El error no será vicio del acto administrativo pero cuando recaiga sob ausencia de éstos viciará el acto, de conformidad con esta ley.

3. El dolo y la violencia viciarán el acto únicamente cuando constituyan desvia

Ficha Artículo 130

Artículo 131.-

1. Todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares a los cuales s

2. Los fines principales del acto serán fijados por el ordenamiento; sin emba
los fines principales no creará discrecionalidad del administrador al respecto
vista de los otros elementos del acto y del resto del ordenamiento.
3. La persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de éste, será

Ficha Artículo 131

Artículo 132.-

1. El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca todas
surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesad

2. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y correspondiente al
regulados.

3. Cuando el motivo no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea

4. Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción discrecional
siempre que, además de reunir las notas del contenido arriba indicada
compatibles con la parte reglada del mismo.

Ficha Artículo 132

Artículo 133.-

1. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta

2. Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido y cuando deberá ser razonablemente conforme con los conceptos indeterminados empl

Ficha Artículo 133

Artículo 134.-

1. El acto administrativo deberá expresarse por escrito, salvo que su naturale diversa.

2. El acto escrito deberá indicar el órgano agente, el derecho aplicable, l mencionando el cargo del suscriptor.

Ficha Artículo 134

Artículo 135.-

1. Cuando deba dictarse una serie de actos de la misma naturaleza, tale
licencias, etc., podrán refundirse en un sólo documento que especificará las p
individualicen cada uno de los actos, y sólo dicho documento llevará la firma d

2. Los actos a que se refiere el artículo anterior serán considerados a todos lo
e impugnaciones, etc., como actos administrativos diferenciados.

Ficha Artículo 135

Artículo 136.-

1. Serán motivados con mención, sucinta al menos, de sus fundamentos:

a) Los actos que impongan obligaciones o que limiten, supriman o de

b) Los que resuelvan recursos;

c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precec consultivos;

d) Los de suspensión de actos que hayan sido objeto del recurso;

e) Los reglamentos y actos discrecionales de alcance general; y

f) Los que deban serlo en virtud de ley.

2. La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca administrado, o bien a propuestas, dictámenes o resoluciones previas que adopción del acto, a condición de que se acompañe su copia.

Ficha Artículo 136

Artículo 137.-Los comportamientos y actividades materiales de la Administraci
que sean incompatibles con una voluntad diversa, servirán para expresar el acto, salv
de éste exijan manifestación expresa.

Ficha Artículo 137

Artículo 138.-El acto podrá expresarse a través de otro que lo implique nec
existencia jurídica propia.

Ficha Artículo 138

Artículo 139.-El silencio de la administración no podrá expresar su voluntad sa

Ficha Artículo 139

CAPITULO CUARTO

**De la Eficacia**

SECCION PRIMERA

**De la Eficacia en General**

Artículo 140.-El acto administrativo producirá su efecto después de comunic
concede únicamente derechos, en cuyo caso lo producirá desde que se adopte.

Ficha Artículo 140

Artículo 141.-

1. Para ser impugnable, administrativa o jurisdiccionalmente, el acto deberá
comunicación será el punto de partida para los términos de impugnación del a

2. Si el acto es indebidamente puesto en ejecución antes de ser eficaz o d
podrá optar por considerarlo impugnable desde que tome conocimiento del ini

Ficha Artículo 141

Artículo 142.-

1. El acto administrativo producirá efecto en contra del administrado úr excepciones que se dirán.

2. Para que produzca efecto hacia el pasado a favor del administrado se req para el inicio de su efecto existan los motivos para su adopción, y que la intereses de terceros de buena fe.

Ficha Artículo 142

Artículo 143.-El acto administrativo tendrá efecto retroactivo en contra del a
anular actos absolutamente nulos que favorezcan a éste; o para consolidar, haciéndo
desfavorezcan.

Ficha Artículo 143

Artículo 144.-

1. El acto administrativo no podrá surtir efecto ni ser ejecutado en perjuicio de
buena fe, salvo disposición expresa o inequívoca en contrario del ordenamient

2. Toda lesión causada por un acto a derechos subjetivos de terceros de buer
totalidad, sin perjuicio de la anulación procedente.

Ficha Artículo 144

Artículo 145.-

1. Los efectos del acto administrativo podrán estar sujetos a requisitos de efica el ordenamiento.

2. Los requisitos de eficacia producirán efecto retroactivo a la fecha del ac expresa en contrario del ordenamiento.

3. Cuando el acto requiera autorización de otro órgano la misma deberá ser pr

4. Cuando el acto requiera aprobación de otro órgano, mientras ésta no se l podrá comunicarse, impugnarse ni ejecutarse.

Ficha Artículo 145

SECCION SEGUNDA

**De la Ejecutoriedad**

Artículo 146.-

1. La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los T
eficaces, válidos o anulables, aún contra la voluntad o resistencia del obliga
pudiera resultar.

2. El empleo de los medios de ejecución administrativa se hará sin perjuicio
que incurra el administrado por su rebeldía.

3. No procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o absoluta
producirá responsabilidad penal del servidor que la haya ordenado, sin perjuic
4. La ejecución en estas circunstancias se reputará como abuso de poder.

Ficha Artículo 146

Artículo 147.-Los derechos de la Administración provenientes de su capacidad
ejecutivos por los mismos medios que esta Ley señala para la ejecución de los actos a

Ficha Artículo 147

Artículo 148.-Los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo de
dictó el acto, su superior jerárquico o la autoridad que decide el recurso, podrán suspe
pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación.

Ficha Artículo 148

Artículo 149.-

1. Los medios de la ejecución administrativa serán los siguientes:

a) Ejecución forzada mediante apremio sobre el patrimonio del admi
líquido de la Administración, todo con aplicación de las nor
Procedimientos Civiles sobre embargo y remate, con la salvedad de
certificación del acto constitutivo del crédito expedida por el órg
ejecución;

b) Ejecución sustitutiva, cuando se trate de obligaciones cuyo cump
tercero en lugar de obligado, en cuyo caso las costas de la ejecuci
serle cobradas según el procedimiento señalado en el inciso anterior;

c) Cumplimiento forzoso, cuando la obligación sea personalísima, c
hacer, con la alternativa de convertirla en daños y perjuicios a prud
cobrables mediante el procedimiento señalado en el inciso a).

2. En caso de cumplimiento forzoso la Administración obtendrá el concurso
fuerza pública dentro de los límites de lo estrictamente necesario. La A
decomisar bienes y clausurar establecimientos mercantiles.

Ficha Artículo 149

Artículo 150.-

1. La ejecución administrativa no podrá ser anterior a la debida comunicac
responsabilidad.

2. Deberá hacerse preceder de dos intimaciones consecutivas, salvo caso de

3. Las intimaciones contendrán un requerimiento de cumplir, una clara d
coercitivo aplicable que no podrá ser más de uno, y un plazo prudencial para c

4. Las intimaciones podrán disponerse con el acto principal o separadamente.

5. Cuando sea posible elegir entre diversos medios coercitivos, el servidor co
oneroso o perjudicial de entre los que sean suficientes al efecto.

6. Los medios coercitivos serán aplicables uno por uno a la vez, pero pc
administrado si el medio anterior no ha sufrido efecto.

Ficha Artículo 150

Artículo 151.-

Queda prohibida la resistencia violenta a la ejecución del acto administrativ civil, y, en su caso, penal.

Ficha Artículo 151

CAPITULO QUINTO

**De la Revocación**

Artículo 152.-

1. El acto administrativo podrá revocarse por razones de oportunidad, conveni que contempla esta ley.

2. La revocación deberá tener lugar únicamente cuando haya divergencia g interés público, pese al tiempo transcurrido, a los derechos creados o a la na la relación jurídica a que se intenta poner fin.

Ficha Artículo 152

Artículo 153.-

1. La revocación podrá fundarse en la aparición de nuevas circunstancias de h
al momento de dictarse el acto originario.

2. También podrá fundarse en una distinta valoración de la mismas circunstar
acto, o del interés público afectado.

Ficha Artículo 153

Artículo 154.-

Los permisos de uso del dominio público, y los demás actos que reconoz
expresa y válidamente a título precario, podrán ser revocados por razones de
responsabilidad de la Administración; pero la revocación no deberá ser intempestiva n
los casos un plazo prudencial para el cumplimiento del acto de revocación.

Ficha Artículo 154

Artículo 155.-

1. La revocación de un acto declaratorio de derechos subjetivos deberá respectivo, previo dictamen favorable de la Contraloría General de la Públic

2. Simultáneamente deberá contener el reconocimiento y si es posible el cálcu los daños y perjuicios causados, so pena de nulidad absoluta.

3. En todo caso los daños y perjuicios deberán ser liquidados por la Administ solicitud o recurso del administrado que contenga la liquidación pretendida por

Ficha Artículo 155

Artículo 156.-

1. No será posible la revocación de actos reglados.

2. La revocación de actos discrecionales de efecto continuado podrá hacers
anteriores.

3. Los actos desfavorables al administrado podrán ser revocados, aun si ya
dictamen de la Contraloría General de la República.

4. La potestad de revocación consagrada en el párrafo anterior caducará en cu

Ficha Artículo 156

Artículo 157.-En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los err aritméticos.

Ficha Artículo 157

CAPITULO SEXTO

**De las Nulidades**

SECCION PRIMERA

**Disposiciones Generales**

Artículo 158.-

1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa ordenamiento jurídico constituirá un vicio de éste.

2. Será inválido el acto sustancialmente disconforme con el ordenamiento juríc

3. Las causas de invalidez podrán ser cualesquiera infracciones sustanciale normas no escritas.

4. Se entenderán incorporadas al ordenamiento, para este efecto, las regla unívoco y aplicación exacta, en las circunstancias del caso.

5. Las infracciones insustanciales no invalidarán el acto pero podrán dar luga servidor agente.

Ficha Artículo 158

Artículo 159.-

1. La nulidad del acto podrá sobrevenir por la desaparición de una de
ordenamiento para su adopción, cuando la permanencia de dicha condición s
la relación jurídica creada, en razón de la naturaleza de la misma o por dispos

2. En este caso la declaración de nulidad surtirá efecto a partir del hecho que l

Ficha Artículo 159

Artículo 160.-El acto discrecional será inválido, además, cuando viole reglas de conveniencia, según lo indiquen las circunstancias de cada caso.

Ficha Artículo 160

Artículo 161.-No será impugnables ni anulables por incompetencia relativa, vi
desviación de poder, los actos reglados en cuanto a motivo y contenido.

Ficha Artículo 161

Artículo 162.-El recurso administrativo bien fundado por un motivo existent
anulación del acto.

Ficha Artículo 162

Artículo 163.-

1. Los vicios propios de la ejecución del acto inválido se impugnarán por apart

2. Los vicios propios de los actos preparatorios se impugnarán conjuntamer sean, a su vez, actos con efecto propio.

3. Los vicios de los actos de contralor o, en general, de los que afecten la efic a éste, se impugnarán por aparte.

Ficha Artículo 163

Artículo 164.-

1. La invalidez de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedim inválido.

2. La invalidez parcial del acto no implicará la de las demás partes del m aquella.

Ficha Artículo 164

SECCION SEGUNDA

**De las Clases de Nulidad**

Artículo 165.-La invalidez podrá manifestarse como nulidad absoluta o relativa cometida.

Ficha Artículo 165

Artículo 166.-Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente constitutivos, real o jurídicamente.

Ficha Artículo 166

Artículo 167.-Habrá nulidad relativa del acto cuando sea imperfecto uno de que la imperfección impida la realización del fin, en cuyo caso la nulidad será absoluta.

Ficha Artículo 167

Artículo 168.-En caso de duda sobre la existencia o calificación e importa consecuencia más favorable a la conservación del acto.

Ficha Artículo 168

SECCION TERCERA

**De la Nulidad Absoluta**

Artículo 169.-No se presumirá legítimo el acto absolutamente nulo, ni se podrá

Ficha Artículo 169

Artículo 170.-

1. El ordenar la ejecución del acto absolutamente nulo producirá responsabilic
administrativa y eventualmente penal del servidor, si la ejecución llegare a ten

2. La ejecución por obediencia del acto absolutamente nulo se regirá por la
misma.

Ficha Artículo 170

Artículo 171.-La declaración de nulidad absoluta tendrá efecto puramente dec
acto, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.

Ficha Artículo 171

Artículo 172.-El acto absolutamente nulo no se podrá arreglar a derecho ni por

Ficha Artículo 172

Artículo 173.-

**1)** Cuando la nulidad absoluta de un acto declaratorio de derechos sea evidente y m
Administración en la vía administrativa, sin necesidad de recurrir al contencioso-admin
Código Procesal Contencioso-Administrativo, previo dictamen favorable de la Procura
dictamen es obligatorio y vinculante. Cuando la nulidad absoluta verse sobre
relacionados con el proceso presupuestario o la contratación administrativa, la Contralo
rendir el dictamen.

En ambos casos, los dictámenes respectivos deberán pronunciarse expresamente so
manifiesto de la nulidad invocada.

**2)** Cuando se trate de la Administración central del Estado, el ministro del ramo
declarar la nulidad. Cuando se trate de otros entes públicos o Poderes del Estado, d
supremo de la jerarquía administrativa. Contra lo resuelto cabrá recurso de repos
términos del Código Procesal Contencioso-Administrativo.

**3)** Previo al acto final de anulación de los actos a que se refiere este art
audiencia a las partes involucradas y cumplir con el debido procedimiento administrativ

**4)** La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo, caducará en
acto, salvo que sus efectos perduren.

**5)** La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo,
previstas o por no ser absoluta, evidente y manifiesta, será absolutamente nula, y
además, al pago por daños, perjuicios y costas; todo sin perjuicio de las respons
agente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 199.

**6)** Para los casos en que el dictado del acto administrativo viciado de nulid
corresponda a dos o más ministerios, o cuando se trate de la declaratoria de nulidad de
entre sí, pero dictados por órganos distintos, regirá lo dispuesto en el inciso d) del artíc

**7)** La pretensión de lesividad no podrá deducirse por la vía de la contrademand

*(Así reformado por el artículo 200, inciso 6) de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2
Administrativo)*

Ficha Artículo 173

Artículo 174.-

1. La Administración estará obligada a anular de oficio el acto absolutamente esta Ley.

2. La anulación de oficio del acto relativamente nulo será discrecional y deber oportunidad, específico y actual.

Ficha Artículo 174

Artículo 175.- El administrado podrá impugnar el acto absolutamente nulo, en el plazo de un año contado a partir del día siguiente a su comunicación. Tratándose plazo se computará a partir del cese de sus efectos.

*(Así reformado por el inciso 7) del artículo 200 del Código Procesal Contencioso-Adr abril de 2006)*

Ficha Artículo 175

SECCION CUARTA

**De la Nulidad Relativa**

Artículo 176.-

1. El acto relativamente nulo se presumirá legítimo mientras no sea declar jurisdiccional, y al mismo y a su ejecución deberá obediencia todo administrad

2. La desobediencia o el incumplimiento del acto relativamente nulo producirá penal, del administrado.

Ficha Artículo 176

Artículo 177.- La ejecución del acto relativamente nulo producirá responsabili
no producirá responsabilidad de ningún tipo al servidor agente, sino cuando se comp
grave en la adopción del acto.

Ficha Artículo 177

Artículo 178.- La anulación del acto relativamente nulo producirá efecto sólo
efecto retroactivo sea necesario para evitar daños al destinatario o a terceros, o al inter

Ficha Artículo 178

Artículo 179.-

1. Los plazos y legitimación para impugnar el acto relativamente nulo en l indique esta ley.

2. Los plazos y legitimación para impugnarlo en la vía jurisdiccional serán Contencioso-Administrativo*(*)*.

*(*)(Así reformado por el inciso 12) del artículo 200 del Código Procesal Conte de 28 de abril de 2006,).*

Ficha Artículo 179

SECCION QUINTA

**Del Órgano y de los Poderes**

Artículo 180.-Será competente, en la vía administrativa, para anular o decla que lo dictó, el superior jerárquico del mismo, actuando de oficio o en virtud de recu jerárquico, en la forma y con los alcances que señale esta ley.

Ficha Artículo 180

Artículo 181.-El contralor no jerárquico podrá revisar sólo la legalidad administrativo, y decidirá dentro del límite de las pretensiones y cuestiones de hecho podrá aplicar una norma no invocada en el recurso.

Ficha Artículo 181

Artículo 182.-

1. El Juez no podrá declarar de oficio la invalidez del acto, salvo que se relativas al sujeto, al procedimiento o a la forma, casos en los cuales deberá h

2. Para efectos de este artículo el sujeto se entenderá como elemento compre capacidad, de la existencia del órgano y su competencia, de los requisitos ne de la regular investidura del servidor público.

3. El Juez podrá controlar de oficio la existencia de todos los extremos dicho con la excepción contenida en el párrafo siguiente.

4. La incompetencia relativa no podrá ser declarada ni hecha valer de oficio.

Ficha Artículo 182

Artículo 183.-

**1**) La administración conservará su potestad para anular o declarar de oficio relativa- aunque el administrado haya dejado caducar los recursos admin siempre y cuando dicha revisión se dé en beneficio del administrado y sus der

**2)** La potestad de revisión oficiosa consagrada en este artículo no estará su ser ejercida por la Administración, previo dictamen vinculante de la Procuradur

*(Así reformado el inciso anterior por el inciso 8) del artículo 200 del Código Pr Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006,).*

**3)** Fuera de los casos previstos en el artículo 173 de este Código, la Administ actos declaratorios de derechos en favor del administrado y para obtener su e de lesividad, previsto en el Código Procesal Contencioso-Administrativo.

*(Así reformado el inciso anterior por el inciso 8) del artículo 200 del Código Pr Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006,).*

*(Así reformado por el artículo 47 (actual 50) de la ley Orgánica de la Procuraduría Gen de setiembre de 1982)*

Ficha Artículo 183

Artículo 184.-No podrá anular de oficio el órgano que ejerce contralor jerárqu
pierde su competencia con la primera decisión sobre la validez del acto.

Ficha Artículo 184

Artículo 185.-La autoridad competente podrá anular o declarar la nulidad del a
por el superior o por el Juez, pero no podrá hacerlo invocando los motivos de hech
últimos.

Ficha Artículo 185

Artículo 186.-El órgano que declare la nulidad de actuaciones dispondrá si
actos y trámites cuyo contenido hubiera permanecido el mismo de no haberse realizad

Ficha Artículo 186

SECCION SEXTA

**De la Convalidación, del Saneamiento y de la Conver**

Artículo 187.-

1. El acto relativamente nulo por vicio y en la forma, en el contenido o en la
mediante uno nuevo que contenga la mención del vicio y la de su corrección.

2. La convalidación tiene efecto retroactivo a la fecha del acto convalidado.

Ficha Artículo 187

Artículo 188.-

1. Cuando el vicio del acto relativamente nulo consista en la ausencia de ur autorización obligatoria, una propuesta o requerimiento de otro órgano, administrado, éstos podrán darse después del acto, acompañados por una todos sus términos.

2. Lo anterior no podrá aplicarse a la omisión de dictámenes ni a los casos en produzcan nulidad absoluta, por impedir la realización del fin del acto final.

3. El saneamiento producirá efecto retroactivo a la fecha del acto saneado.

Ficha Artículo 188

Artículo 189.-

1. El acto inválido, absoluta o relativamente nulo, podrá ser convertido en expresa de la Administración a condición de que el primero presente todos l del último.

2. La conversión tiene efecto desde su fecha.

Ficha Artículo 189

TITULO SETIMO

**De la Responsabilidad de la Administración y del Servido**

CAPITULO PRIMERO

**De la responsabilidad de la Administración**

SECCION PRIMERA

**Disposiciones Generales**

Artículo 190.-

1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionan anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero.

2. La Administración será responsable de conformidad con este artículo, aún las secciones siguientes de este Capítulo, pero la responsabilidad por acto dará únicamente según los términos de la Sección Tercera siguiente.

Ficha Artículo 190

SECCION SEGUNDA

**De la Responsabilidad de la Administración por Conduc**

Artículo 191.-La Administración deberá reparar todo daño causado a los dere
sus servidores cometidas durante el desempeño de los deberes del cargo o con
oportunidades o medios que ofrece, aún cuando sea para fines o actividades o actos e

Ficha Artículo 191

Artículo 192.-La Administración será también responsable en las anteriores c
derechos subjetivos usando ilegalmente sus potestades para ello.

Ficha Artículo 192

Artículo 193.-*(Derogado por el artículo 111° de la Ley de Contratación Admin*
*1995)*

Ficha Artículo 193

SECCION TERCERA

**De la Responsabilidad de la Administración por Conduc**

Artículo 194.-

1. La Administración será responsable por sus actos lícitos y por su funciona causen daño a los derechos del administrado en forma especial, por la peque intensidad excepcional de la lesión.

2. En este caso la indemnización deberá cubrir el valor de los daños al mor cesante.

3. El Estado será responsable por los daños causados directamente por conformidad con el presente artículo.

Ficha Artículo 194

Artículo 195.-Ni el Estado ni la Administración serán responsables, aunque
anteriores términos, cuando el interés lesionado no sea legítimo o sea contrario al orde
costumbres, aún si dicho interés no estaba expresamente prohibido antes o en el mom

Ficha Artículo 195

SECCION CUARTA

**De la Régimen Común de la Responsabilidad**

Artículo 196.-En todo caso el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable
una persona o grupo.

Ficha Artículo 196

Artículo 197.-Cabrá responsabilidad por el daño de bienes puramente morales
moral y el dolor físico causados por la muerte o por la lesión inferida, respectivamente.

Ficha Artículo 197

Artículo 198.-El derecho de reclamar la indemnización a la Administración pre
partir del hecho que motiva la responsabilidad.

El derecho de reclamar la indemnización contra los servidores públicos presc
tenga conocimiento del hecho dañoso.

En los casos previstos en los dos párrafos anteriores, cuando se trate del der
ocasionados a personas menores de edad, el plazo de prescripción empezará a correr
haya cumplido la mayoría de edad.

*(Así reformado por el artículo 3° de la ley N° 9057 del 23 de julio de 2012, "Reforma d
de Daños Causados a Personas menores de Edad")*

*(Nota de Sinalevi: De acuerdo con el Transitorio de la ley No.7611 del 12 de julio de
prescripción, los procesos iniciados en sede administrativa y judicial a la entrada e
conforme a la legislación anterior, es decir, tomando el plazo de prescripción de tres añ*

Ficha Artículo 198

CAPITULO SEGUNDO

**De la Responsabilidad del Servidor ante Terceros**

SECCION PRIMERA

**De la Responsabilidad del Servidor ante Terceros**

Artículo 199.-

1. Será responsable personalmente ante terceros el servidor público que haya el desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque sólo haya u que le ofrece el cargo.

2. Estará comprendido en tales casos el funcionario que emitiere actos ma obedeciere de conformidad con esta ley.

3. Habrá ilegalidad manifiesta, entre otros casos, cuando la Administración se consultivos que pongan en evidencia la ilegalidad, si posteriormente se llegare las razones invocadas por el dictamen.

4. La calificación de la conducta del servidor para los efectos de este a solidaridad de responsabilidades con la Administración frente al ofendido.

Ficha Artículo 199

Artículo 200.-

1. Siempre que se declare la invalidez de actos administrativos, la autoridad q
expresamente sobre si la ilegalidad era manifiesta o no, en los términos de art

2. En caso afirmativo, deberá iniciar de oficio el procedimiento que
responsabilidades consiguientes.

Ficha Artículo 200

Artículo 201.-La Administración será solidariamente responsable con su servi
éste cause en las condiciones señaladas por esta ley.

Ficha Artículo 201

Artículo 202.-

1. El administrado o tercero nunca tendrá derecho a más de una indemnizació
Administración o el servidor público culpable podrá rebajar de su deuda lo pa
que la víctima cobre lo mismo dos veces.

2. El pago hecho podrá hacerse valer por vía de acción o de excepción.

Ficha Artículo 202

SECCION SEGUNDA

**De la Distribución Interna de Responsabilidades**

Artículo 203.-

1. La Administración deberá recobrar plenariamente lo pagado por ella para tercero por dolo o culpa grave de su servidor, tomando en cuenta la particip daño, si la hubiere.

2. La recuperación deberá incluir también los daños y perjuicios causados a respectiva.

Ficha Artículo 203

Artículo 204.-

1. La acción de la Administración contra el servidor culpable en los anterior darse lo mismo si el pago hecho a la víctima es voluntario que si es ejecución

2. En ambos casos servirá como título ejecutivo contra el servidor culpab adeudo que expida la Administración, pero cuando haya sentencia por su coincidir so pena de perder su valor ejecutivo.

Ficha Artículo 204

Artículo 205.-

1. Cuando el daño haya sido producido por la Administración y el servidor deberán distribuirse las responsabilidades entre ellos de acuerdo con el grado cuando no todos sean parte en el juicio.

2. Para este efecto deberá citarse, a título de parte, a todo el que aparezca de daño causado.

Ficha Artículo 205

Artículo 206.-

1. La sentencia que se dictare en su caso pasará en autoridad de cosa juzga
de los que no hayan sido citados como parte, aunque su participación en lo
juicio y considerada en la sentencia.

2. El servidor accionado que no haya sido citado como parte en el juicio de re
la cuantía de la obligación resarcitoria sino también su existencia.

Ficha Artículo 206

Artículo 207.-Vencidos los plazos de prescripción a que se refiere el artículo reclamaciones a sus agentes por daños y perjuicios.

*(Así reformado por el artículo 1º de la ley Nº 7611 de 12 de julio de 1996)*

Ficha Artículo 207

Artículo 208.-Cuando se condene al Estado a reconocer indemnizaciones en sus funcionarios, el término de prescripción para iniciar el procedimiento administrativo un año, contado a partir de la firmeza de la sentencia que fijó la cantidad por pagar.

*(Así reformado por el artículo 1° de la ley Nº 7611 de 12 de julio de 1996)*

Ficha Artículo 208

Artículo 209.-

1. El Ministro del cual depende el agente será personalmente responsable, e
de lo dispuesto en los artículos precedentes.

2. Si los responsables fuesen el Presidente de la República y el Ministro, incu
República velar por el cumplimiento de los artículos anteriores, también bajo re

Ficha Artículo 209

Artículo 210.-

1. El servidor público será responsable ante la Administración por todos los culpa grave, aunque no se haya producido un daño a tercero.

2. Para hacer efectiva esta responsabilidad se aplicarán los artículos ar procedan.

3. La acción de recuperación será ejecutiva y el título será la certificación sol el jerarca del ente respectivo.

Ficha Artículo 210

SECCION TERCERA

**De la Responsabilidad Disciplinaria del Servidor**

Artículo 211.-

1. El servidor público estará sujeto a responsabilidad disciplinaria por sus acci
ordenamiento, cuando haya actuado con dolo o culpa grave, sin perjuicio c
previsto por otras leyes.

2. El superior responderá también disciplinariamente por los actos de sus inm
últimos hayan actuado con dolo o culpa grave.

3. La sanción que corresponda no podrá imponerse sin formación previa de e
servidor para que haga valer sus derechos y demuestre su inocencia.

Ficha Artículo 211

Artículo 212.-Cuando el incumplimiento de la función se haya realizado en ej
delegante será responsable si ha incurrido en culpa grave en la vigilancia o en la elecci

Ficha Artículo 212

Artículo 213.-A los efectos de determinar la existencia y el grado de la culp
apreciar el presunto vicio del acto al que se opone, o que dicta o ejecuta, deberá
jerarquía de las funciones desempeñadas, entendiéndose que cuanto mayor sea
técnicas sus funciones, en relación al vicio del acto, mayor es su deber de conocerlo y

Ficha Artículo 213

LIBRO SEGUNDO

**Del Procedimiento Administrativo**

TITULO PRIMERO

**Principios Generales**

CAPITULO UNICO

Artículo 214.-

1. El procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor cumpli Administración; con respeto para los derechos subjetivos e intereses legítimo el ordenamiento jurídico.

2. Su objeto más importante es la verificación de la verdad real de los hechos

Ficha Artículo 214

Artículo 215.-

1. El trámite que regula esta ley, se aplicará cuando el acto final haya de proc
otras personas.

2. El jerarca podrá regular discrecionalmente los procedimientos internos, perc

Ficha Artículo 215

Artículo 216.-

1. La Administración deberá adoptar sus resoluciones dentro del proc ordenamiento y, en el caso de las actuaciones discrecionales, a los límite implícitos en aquél.

2. El órgano administrativo deberá actuar, además, sujeto a las órdenes, circ jerárquico, dentro de los límites de esta Ley.

Ficha Artículo 216

Artículo 217.-Las partes tendrán derecho a conocer el expediente con las l
sobre lo actuado para hacer valer sus derechos o intereses, antes de la decisión final, c

Ficha Artículo 217

Artículo 218.-Las partes tendrán derecho a una comparecencia oral y privad ofrecerá y recibirá en lo posible toda la prueba, siempre que la decisión final pueda todas aquellas, de conformidad con la ley.

Ficha Artículo 218

Artículo 219.-

1. La Administración podrá prescindir excepcionalmente de los trámites de au por los artículos 217 y 218, únicamente cuando lo exija la urgencia para evita imposible reparación en las cosas.

2. La omisión injustificada de dichos trámites causará indefensión y la nulidad

Ficha Artículo 219

Artículo 220.-El derecho de defensa deberá ser ejercido por el admi Administración podrá excepcionalmente limitar su intervención a lo prudentemente nec patrocinio o representación de un abogado, sin llegar a la supresión de los derec consagrados, fuera del caso de urgencia previsto por el artículo 219.

Ficha Artículo 220

Artículo 221.-En el procedimiento administrativo se deberán verificar los hech
en la forma más fiel y completa posible, para lo cual el órgano que lo dirige deberá ad
pertinentes o necesarias, aún si no han sido propuestas por las partes y aún en contra

Ficha Artículo 221

Artículo 222.-

1. El impulso del procedimiento administrativo se realizará de oficio, sin perjuic

2. La inercia de la Administración no excusará la del administrado, para efecto

Ficha Artículo 222

Artículo 223.-

1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales

2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubie
final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión.

Ficha Artículo 223

Artículo 224.-Las normas de este libro deberán interpretarse en forma favoral
las peticiones de los administrados, pero el informalismo no podrá servir para subsanar

Ficha Artículo 224

Artículo 225.-

1. El órgano deberá conducir el procedimiento con la intención de lograr ur dentro del respeto al ordenamiento y a los derechos e intereses del administra

2. Serán responsables la Administración y el servidor por cualquier retardo gra

Ficha Artículo 225

Artículo 226.-

1. En casos de urgencia y para evitar daños graves a las personas o irreparal de una o de todas las formalidades del procedimiento e incluso crearse un pro

2. El juez podrá fiscalizar al efecto no sólo la materialidad de los hechos gravedad y proporcionalidad en relación con la dispensa o la sustitución de trá

Ficha Artículo 226

Artículo 227.-

1. El órgano director resolverá todas las cuestiones previas surgidas durante entren en la competencia de otras autoridades administrativas; pero deberá c después de surgida la cuestión y el órgano consultado deberá dictaminar en e

2. La resolución sobre cuestiones previas surtirá efecto únicamente dentro mismo.

Ficha Artículo 227

Artículo 228.-La Administración deberá dar cumplimiento a los actos adminis
aplicables las disposiciones del capítulo de ejecución de sentencias del Código Procesa

*(*)(Así reformado por el inciso 12) del artículo 200 del Código Procesal Contencioso-A*
*abril de 2006)*

Ficha Artículo 228

Artículo 229.-

1. El presente Libro regirá los procedimientos de toda la Administración, salvo

2. En ausencia de disposición expresa de su texto, se aplicarán supletoriame los demás Libros de esta ley, el Código Procesal Contencioso-Administrativo( escritas, con rango legal o reglamentario, del ordenamiento administrativo Procedimiento Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el resto del Derech

*(*)(Así reformado el aparte anterior por el inciso 12) del artículo 200 d Administrativo, Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006)*

Ficha Artículo 229

TITULO SEGUNDO

**De la Abstención y Recusación**

CAPITULO UNICO

Artículo 230.-

1. Serán motivos de abstención los mismos de impedimento y recusación qu
del Poder Judicial y, además, los que resultan del artículo 102 de la Ley de
República.

2. Los motivos de abstención se aplicarán al órgano director, al de la alz
funcionarios que intervengan auxiliándolos o asesorándolos en el procedimien

3. Sin embargo, cuando los motivos concurran en un miembro de un órgano
extensiva a los demás miembros, salvo casos calificados en que éstos la cons

Ficha Artículo 230

Artículo 231.-

1. La autoridad o funcionario director del procedimiento en quien se dé algún
de ello y remitirá el expediente al superior de la alzada, quien resolverá dentro

2. Si el superior no acogiere la abstención, devolverá el expediente, para que
del mismo.

3. Si la abstención fuere declarada procedente, el superior señalará en el mis
habrá de ser de la misma jerarquía del funcionario inhibido.

4. Si no hubiere funcionario de igual jerarquía al inhibido, el conocimiento corr

Ficha Artículo 231

Artículo 232.-

1. Cuando el motivo de abstención afectare al órgano de la alzada, se pro
artículo anterior, pero la resolución corresponderá al superior jerárquico respec

2. Si no hubiera superior jerárquico, resolverá el Presidente de la República.

Ficha Artículo 232

Artículo 233.-En el caso de que el motivo de abstención concurra en el P
excusará y llamará a conocer del asunto al Primer Vicepresidente o, en su caso, al Seg

Ficha Artículo 233

Artículo 234.-

1. Cuando se tratare de un órgano colegiado, el miembro con motivo de abste
del negocio, haciéndolo constar ante el propio órgano a que pertenece.

2. En este caso, la abstención será resuelta por los miembros restantes d
suficientes para formar quórum; de lo contrario, resolverá el superior del órgar
Presidente de la República.

3. Si la abstención se declarare con lugar, conocerá del asunto el mismo
suplentes si los tuviere, o con suplentes designados ad hoc por el órgano de n

Ficha Artículo 234

Artículo 235.-

1. Si el motivo de abstención concurriere en otros funcionarios, se aplicarán la
en lo que fueren compatibles.

2. En tales casos, la resolución corresponderá al superior jerárquico del funcio

Ficha Artículo 235

Artículo 236.-

1. Cuando hubiere motivo de abstención, podrá también recusar al funcio
respectiva causal.

2. La recusación se planteará por escrito, expresando la causa en que se fu
prueba conducente.

3. El funcionario recusado, al recibir el escrito, decidirá el mismo día o al sig
infundada la recusación, y procederá, en todo caso, en la forma ordenada por

4. El superior u órgano llamado a resolver, podrá recabar los informes y order
oportunos dentro del plazo improrrogable de cinco días, y resolverá en la f
artículos anteriores.

5. No procederá la recusación del Presidente de la República.

Ficha Artículo 236

Artículo 237.-

1. La actuación de funcionarios en los que concurran motivos de abstención ir
que hayan intervenido y, además, dará lugar a responsabilidad.

2. Cuando los motivos de abstención sean los de impedimento previstos en el
Poder Judicial, o los del artículo 102 de la Ley de la Administración Financie
absoluta; en los demás casos será relativa.

3. Los órganos superiores deberán separar del expediente a las personas er
abstención susceptible de causar nulidad absoluta de conformidad con el párra

Ficha Artículo 237

Artículo 238.-

1. Las resoluciones que se dicten en materia de abstención no tendrán recurso

2. Las que se dicten con motivo de una recusación tendrán los recursos admin

3. Lo anterior, sin perjuicio de la potestad del órgano de alzada y de los tribu
revisar de oficio o gestión de parte, los motivos de abstención que hubieren p
como de apreciar discrecionalmente los demás.

Ficha Artículo 238

TITULO TERCERO

**De las Formalidades del Procedimiento**

CAPITULO PRIMERO

**De la Comunicación de los Actos de Procedimient**

Artículo 239.-Todo acto de procedimiento que afecte derechos o intereses de
ser debidamente comunicado al afectado, de conformidad con esta Ley.

Ficha Artículo 239

Artículo 240.-

1. Se comunicarán por publicación los actos generales y por notificación los cc

2. Cuando un acto general afecte particularmente a persona cuyo lugar para expediente o sea conocido por la Administración, el acto deberá serle también

Ficha Artículo 240

Artículo 241.-

1. La publicación no puede normalmente suplir la notificación.

2. Cuando se ignore o esté equivocado el lugar para notificaciones al inte comunicársele el acto por publicación, en cuyo caso la comunicación se tendı ésta última.

3. Igual regla se aplicará para la primera notificación en un procedimiento, residencia, lugar de trabajo o cualquier otra dirección exacta del interesado, p de una cualquiera de las partes; caso opuesto, deberá notificarse.

4. La publicación que suple la notificación se hará por tres veces consecutiva se contarán a partir de la última.

Ficha Artículo 241

Artículo 242.- Cuando la publicación supla la notificación se hará en una denominada "Notificaciones", clasificada por Ministerios y entes.

Ficha Artículo 242

Artículo 243.-

**1)** La notificación podrá hacerse personalmente, por medio de teleg lugar señalado para notificaciones y, tratándose de sociedades señalado al efecto en el Registro de Personas Jurídicas del Registro al efecto hecho por la parte interesada, la notificación deberá hac trabajo o la dirección del interesado, si constan en el expediente por i cualquiera de las partes.

*(Así reformado el inciso anterior por el artículo 3 aparte a) de la Ley p como medio de notificación para las sociedades mercantiles, N° 1059*

**2)** En el caso de notificación personal, servirá como prueba el acta r o el notificador o, si aquel no ha querido firmar, este último dejará con

**3)** Cuando se trate de telegrama o carta certificada, la notificación se retiro o el acta de recibo firmada por quien hace la entrega.

**4)** Cuando no se trate de la primera notificación del procedimien notificarse personalmente, las resoluciones se podrán notificar por co otra forma tecnológica que permita la seguridad del acto de comuni indicarán, en su primer escrito, el medio escogido para recibir las not utilicen estos medios, las copias de los escritos y de los documen partes en la administración respectiva**.**

**5)** Se faculta a la Administración para que, además de las formas de implemente otras modalidades de notificación, cuando los sistemas que se garantice la seguridad del acto de comunicación, el debido pro

**6)** Las notificaciones de apertura de procedimientos disciplinarios vi sexual en centros de trabajo o centros educativos se regirán por l contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, de 3 de f

*(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 3° de la Ley para faci apertura de procedimientos disciplinarios por acoso u hostigamiento N° 10454 del 20 de marzo de 2024)*

*(Así reformado por el artículo 63 de la ley de Notificaciones Judiciales, N° 8687 del 4 de*

Ficha Artículo 243

Artículo 244.-

1. Cuando sean varias las partes o los destinatarios del acto, el mismo se c
unidos bajo una misma representación o si han designado un solo domicilio para
se harán en la dirección única correspondiente.

2. Si una sola parte tiene varios apoderados, será notificada una sola vez, en la c

Ficha Artículo 244

Artículo 245.-

La notificación contendrá el texto íntegro del acto con indicación de los recurso
resolverá, de aquél ante el cual deben interponerse y del plazo para interponerlos

Ficha Artículo 245

Artículo 246.-

La publicación que supla la notificación contendrá en relación lo mismo que ésta

Ficha Artículo 246

Artículo 247.-

1. La comunicación hecha por un medio inadecuado, o fuera del lugar debid cualquiera de la disposición del acto, será absolutamente nula y se tendrá gestione la parte o el interesado, dándose por enterado, expresa o implíc competente.

2. La comunicación defectuosa por cualquier otra omisión será relativamente hecha si la parte o el interesado no gestionan su anulación dentro de los diez día

3. No convalidarán la notificación relativamente nula las gestiones de otra índ párrafo anterior.

Ficha Artículo 247

CAPITULO SEGUNDO

**De las Citaciones**

Artículo 248.-

1. El órgano que dirige el procedimiento podrá citar a las partes o a cualquie
cualquier acto necesario para el desenvolvimiento normal del procedimiento o

2. El citado podrá hacerse venir por la fuerza pública, si no compareciere a la

3. Podrá comparecer también por medio de apoderado, a no ser que expres
personal.

Ficha Artículo 248

Artículo 249.-

1. En la citación será necesario indicar:

a) El nombre y dirección del órgano que cita;

b) Nombre y apellidos conocidos de la persona citada;

c) El asunto a que se refiere la citación, la calidad en que se cita a l cita;

d) Si el citado debe comparecer personalmente o puede hacerlo por r

e) El término dentro del cual es necesario la comparecencia o bi comparecencia del citado o de su representante; y

f) Los apercibimientos a que queda sujeto el citado, caso de or naturaleza y medida de las sanciones.

2. Toda citación deberá ir firmada por el órgano director, con indicación del servidor público.

Ficha Artículo 249

Artículo 250.-

1. Toda citación deberá preceder la comparecencia al menos en tres días, sa
de urgencia, en el cual podrá prescindirse del plazo y hacerse venir al c
necesario, en el momento mismo de la citación.

2. El plazo de la citación nunca excederá de quince días hábiles, con las salve

Ficha Artículo 250

Artículo 251.-

1. La citación se hará por telegrama o carta certificada dirigida al lugar de tr
citado, salvo caso de urgencia, en el cual podrá hacerse telefónica u or
expediente.

2. Si es imposible la comunicación por los medios anteriores, sin culpa de l
citación por publicación, en la forma indicada en los artículos 241 y 24
denominada "Citaciones" e igualmente clasificada.

3. La citación se tendrá por hecha tres días después de la publicación del últim

Ficha Artículo 251

Artículo 252.-Si la persona citada no compareciere, sin justa causa, la Admin
continuar y decidir el caso con los elementos de juicio existentes.

Ficha Artículo 252

Artículo 253.-Las citaciones a comparecencia oral se regirán por este Título esta Ley.

Ficha Artículo 253

Artículo 254.-Las citaciones defectuosas por omisión de alguno de los req
serán nulos, excepto en el caso del señalado por el inciso d) del mismo.

Ficha Artículo 254

CAPITULO TERCERO

**De los Términos y Plazos**

Artículo 255.-Los términos y plazos del procedimiento administrativo obligan t
administrados, en lo que respectivamente les concierne.

Ficha Artículo 255

Artículo 256.-

1. Los plazos por días, para la Administración, incluyen los inhábiles.

2. Los que son para los particulares serán siempre de días hábiles.

3. Los plazos empezarán a partir del día siguiente a la última comunicación de
caso de recurso.

4. En el caso de publicaciones esa fecha inicial será la de la última publicacio
posterior.

Ficha Artículo 256

Artículo 257.-El plazo se tendrá por vencido si antes de su vencimiento se cu
estaba destinado.

Ficha Artículo 257

Artículo 258.-

1. Los plazos de esta ley y de sus reglamentos son improrrogables, sin eml directora de conformidad con la misma, podrán ser prorrogados por ella h interesada demuestra los motivos que lo aconsejen como conveniente o nece y si no hay lesión de intereses o derechos de la contraparte o de tercero.

2. La solicitud de prórroga deberá hacerse antes del vencimiento del plazo, co si fuere del caso.

3. En iguales condiciones cabrá hacer nuevos señalamientos o prórrogas.

4. Queda prohibido hacer de oficio nuevos señalamientos o prórrogas.

Ficha Artículo 258

Artículo 259.-

1. Los plazos podrán ser suspendidos por fuerza mayor, de oficio o a petición

2. La alegación de fuerza mayor deberá hacerse dentro de los ocho simultáneamente con el acto impedido por aquélla, so pena de perder la po rechazo de suspensión solicitada.

3. No será causa de suspensión la que haya servido de motivo a una prórroga

4. Se reputará fuerza mayor la negativa o el obstáculo opuestos por la Admir por el administrado, si lo han impedido total o parcialmente, fuera de los cas esta hipótesis se repondrán los términos hasta el momento en que se produjo

5. La solicitud de suspensión no suspende el procedimiento.

6. Si se acoge la solicitud se repondrá el trámite al momento en que se inició l

Ficha Artículo 259

Artículo 260.-

1. Los términos se interrumpirán por la presentación de los recursos fijados po

2. No importará que el recurso haya sido interpuesto ante autoridad incompe artículo 68 de esta ley; ni tampoco que carezca de las autenticaciones, necesarias; ni, en general, que padezca cualquier vicio que no produzca su n se subsanen de conformidad con esta ley.

Ficha Artículo 260

Artículo 261.-

1. El procedimiento administrativo deberá concluirse, por acto final, dentro d
iniciación o, en su caso, posteriores a la presentación de la demanda d
disposición en contrario de esta Ley.

2. Para tramitar la fase de revisión por recurso ordinario contra el acto def
contado a partir de la presentación del mismo.

3. Si al cabo de los términos indicados no se ha comunicado una resolución e
reclamo o petición del administrado en vista del silencio de la Administració
recursos administrativos procedentes o de la acción contenciosa en su caso, e
efectos señalados por el Código Procesal Contencioso-Administrativo*(*)*.

*(*)(Así reformado el aparte anterior por el inciso 12) del artículo 200 d
Administrativo, Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006)*

Ficha Artículo 261

Artículo 262.-Los actos de procedimiento deberán producirse dentro de los sig

a) Los de mero trámite y la decisión de peticiones de ese carácter, tres días;

b) Las notificaciones, tres días contados a partir del acto de que se trate o de darse a conocer;

c) Los dictámenes, peritajes, e informes técnicos similares, diez días después

d) Los meros informes administrativos no técnicos, tres días después de solicit

Ficha Artículo 262

Artículo 263.-

1. En el caso de suspensión de plazo por fuerza mayor, o si por cualquiera
realizar los actos o actuaciones previstos, dentro de los plazos señalados p
comunicarlo a las partes y al superior dando las razones para ello y fijando s
efecto, que nunca podrá exceder de los ahí indicados.

2. Si ha mediado culpa del servidor en el retardo, cabrá sanción disciplinaría
responsabilidad civil ante el administrado tanto del servidor como de la Admini

Ficha Artículo 263

Artículo 264.-

1. Aquellos trámites que deban ser cumplidos por los interesados deberán rea días, salvo en el caso de que por ley se fije otro.

2. A los interesados que no los cumplieren, podrán declarárseles de oficio o correspondiente trámite.

Ficha Artículo 264

Artículo 265.-

1. Los plazos y términos del procedimiento administrativo, destinados a la Adr anticipados, respectivamente, por razones de oportunidad o conveniencia, er el director del procedimiento.

2. La resolución que así lo determine tendrá los recursos ordinarios.

3. La reducción de plazos y la anticipación de términos destinados a las decretadas por el Poder Ejecutivo, en virtud de razones de urgencia.

Ficha Artículo 265

CAPITULO CUARTO

**Del Tiempo y Lugar del Procedimiento**

Artículo 266.-

1. Los horarios de trabajo de despacho al público en las oficinas de la A
decreto y deberán ser coordinados entre los distintos centros de una misma
uno de ellos y lo suficientemente amplios para que no perjudiquen a los admin

2. En cada Despacho regirá la hora dada por el reloj del mismo, o en caso de
sede, la de su reloj. En caso de duda deberá verificarse en el acto, si
prevalecerá.

Ficha Artículo 266

Artículo 267.-

1. Las horas del día en que se dicten los actos administrativos, se expre
veinticuatro.

2. Normalmente, las actuaciones administrativas se realizarán en día y hora ha

3. Podrán actuar en día y hora inhábiles, previa habilitación por el órgano direc
cuando la demora pueda causar graves perjuicios a la Administración o al int
de un acto administrativo, a juicio del respectivo funcionario.

4. La habilitación no implicará en ningún caso reducción de plazos ni anticip
administrado.

Ficha Artículo 267

Artículo 268.-

1. La actuación administrativa deberá tener lugar en la sede normal del órgan
de su competencia, so pena de nulidad absoluta del acto, salvo que éste, por
de sede.

2. El servidor podrá actuar excepcionalmente fuera de sede por razones de ur

Ficha Artículo 268

Artículo 269.-

1. La actuación administrativa se realizará con arreglo a normas de economía,

2. Las autoridades superiores de cada centro o dependencia velarán, respect
cumplimiento de este precepto, que servirá también de criterio interpretativo
procedimiento.

Ficha Artículo 269

CAPITULO QUINTO

**De las Actas y Anotaciones**

Artículo 270.-

1. Las declaraciones de las partes, testigos y peritos, y las inspecciones ocu
un acta. El acta deberá indicar el lugar y la fecha, el nombre y calidades del
diligencia realizada, y cualquier otra circunstancia relevante.

2. El acta deberá confeccionarse, leerse y firmarse inmediatamente después d

3. El acta, previa lectura, deberá ir firmada por los declarantes, por las pe
declaraciones y por las partes si quisieren hacer constar alguna manifestacio
quiere firmar o no puede se dejará constancia de ello y del motivo.

4. Cuando las declaraciones y diligencias a que se refiere el párrafo anterior
levantada posteriormente con arreglo a lo dispuesto en el artículo 313.

5. Se agregará al acta, para que formen un solo expediente, todos los docur
Administración, o las partes en la diligencia.

6. El órgano director deberá conservar los objetos presentados susceptibles d
de ello en el acta.

Ficha Artículo 270

Artículo 271- La administración deberá conformar un expediente administrat
físicos y/o digitales que motivaron el dictado o la emisión del acto administrativo.
*(Así reformado por el artículo 2° de la Ley para mejorar el proceso de control presupu*
*de deficiencias normativas y prácticas de la administración pública, N° 10053 del 25 de*

Ficha Artículo 271

CAPITULO SEXTO

**Del Acceso al Expediente y sus Piezas**

Artículo 272.-

1. Las partes y sus representantes, y cualquier abogado, tendrán derecho en examinar, leer y copiar cualquier pieza del expediente, así como a pedir salvedades que indica el artículo siguiente.

2. El costo de las copias y certificaciones será de cuenta del petente.

Ficha Artículo 272

Artículo 273.-

1. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda c
información confidencial de la contraparte o, en general, cuando el examen d
un privilegió indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la Ac
terceros, dentro o fuera del expediente.

2. Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los proyectos d
para órganos consultivos y los dictámenes de éstos antes de que hayan sido r

Ficha Artículo 273

Artículos 274.-La decisión que negare el conocimiento y acceso a una motivada. Cabrán contra la misma los recursos ordinarios de esta ley.

Ficha Artículo 274

TITULO CUARTO

**De la Partes**

CAPITULO PRIMERO

**De las Partes en General**

Artículo 275.-Podrá ser parte en el procedimiento administrativo, además de l
interés legítimo o derecho subjetivo que pueda resultar afectado, lesionado o satisfec
acto final. El interés de la parte deberá ser legítimo y podrá ser moral, científico, religi
naturaleza.

*(Así reformado por el inciso 9) del artículo 200 del Código Procesal Contencioso-Ad
abril de 2006)*

Ficha Artículo 275

Artículo 276.-Será coadyuvante todo el que esté indirectamente interesado en
reforma, aunque su interés sea derivado, o no actual, en relación con el que es propio d

Ficha Artículo 276

Artículo 277.-El coadyuvante lo podrá ser tanto del promotor del expediente contraparte.

Ficha Artículo 277

Artículo 278.- El coadyuvante no podrá pedir nada para sí ni podrá cambiar la
podrá hacer todas las alegaciones de hecho y derecho y usar todos los recursos y r
valer su interés, excepto en lo que perjudique al coadyuvado.

Ficha Artículo 278

Artículo 279.-No podrá pedirse nada contra el coadyuvante y el acto que se di

Ficha Artículo 279

Artículo 280.-

1. Será permitida la intervención excluyente de un tercero, haciendo valer
legítimo contra una o ambas partes, siempre que ello no sirva para burlar plaz

2. Será igualmente permitida la intervención adhesiva para hacer valer un de
con el de una parte, con limitación del párrafo anterior.

3. El que intervenga podrá deducir pretensiones propias a condición de que se

Ficha Artículo 280

Artículo 281.-El desistimiento de la parte promotora pondrá fin a la coady excluyente o adhesiva prevista por el artículo 280.

Ficha Artículo 281

CAPITULO SEGUNDO

**De la Capacidad, Representación y Postulación**

Artículo 282.-

1. La capacidad del administrado para ser parte y para actuar dentro del pro
por el derecho común; la de la Administración de conformidad con las normas

2. Igual norma regirá para la representación y dirección legales.

3. La Administración directora del procedimiento estará representada por el re

4. Cuando sea parte la administración actuará por sus representantes de conf
la rige.

Ficha Artículo 282

Artículo 283.-El poder del administrado podrá constituirse por los medios c
simple carta autenticada por un abogado, que podrá ser el mismo apoderado, o por
otorgamiento.

Ficha Artículo 283

TITULO QUINTO

**Del Nacimiento y Desarrollo del Procedimiento**

CAPITULO PRIMERO

**De la Iniciación del Procedimiento**

Artículo 284.-El procedimiento podrá iniciarse de oficio o a instancia de parte, así expresa o inequívocamente lo disponga al ley.

Ficha Artículo 284

Artículo 285.-

1. La petición de la parte deberá contener:

a) Indicación de la oficina a que se dirige;

b) Nombre y apellidos, residencia y lugar para notificaciones de la pai

c) La pretensión, con indicación de los daños y perjuicios que se rec
naturaleza;

d) Los motivos o fundamentos de hecho; y

e) Fecha y firma.

2. La ausencia de los requisitos indicados en los numerales b) y c) obligará
salvo que se puedan inferir claramente del escrito o de los documentos anexo

3. La falta de firma producirá necesariamente el rechazo y archivo de la petici

Ficha Artículo 285

Artículo 286.-

1. La petición será válida sin autenticaciones aunque no la presente la parte, de exigir la verificación de la autenticidad por los medios que estime pertinente

2. Se tendrán por auténticas las presentaciones hechas personalmente.

Ficha Artículo 286

Artículo 287.-

1. Todos los demás defectos subsanables de la petición podrán ser correg administración, no mayor de diez días.

2. Igualmente se procederá cuando falten documentos necesarios.

Ficha Artículo 287

Artículo 288.-

1. La petición deberá presentarse al órgano competente o a cualquier otro
recibo, cuya fecha se tendrá como la de presentación.

2. La petición podrá presentarse también por medio de telegrama o carta ce
presentación será la remisión.

3. Para fijar esta última deberá presentarse abierta la carta y la fecha de rec
remisión, fecha que deberá ponerse mediante sello o por cualquier otro medi
público respectivo, tanto en la nota de recibo como en la carta, previamente a

Ficha Artículo 288

Artículo 289.-Si desaparece la petición, por extravío, sustracción o destrucció
de los quince días posteriores a la notificación del hecho.

Ficha Artículo 289

Artículo 290.-La parte promotora podrá cambiar o sustituir la petición en el cu
de instaurar otro, siempre que lo haga invocando la misma causa, por la que se enten
subjetivo y los hechos invocados.

Ficha Artículo 290

Artículo 291.-Quedará a juicio de la Administración proceder en la forma que una petición por persona sin derecho subjetivo o interés legítimo en el caso.

Ficha Artículo 291

Artículo 292.-

1. Toda petición o reclamación mal interpuesta podrá ser tramitada de oficio po

2. Sin embargo, la autoridad administrativa no estará sujeta a término para pr obligada a hacerlo, salvo en lo que respecta a la inadmisibilidad de la petición

3. La Administración rechazará de plano las peticiones que fueren evidentemente improcedentes. La resolución que rechace de plano una petici la resolución final.

Ficha Artículo 292

CAPITULO SEGUNDO

**De la Documentación a Acompañar**

Artículo 293.-

1. Con la presentación a que se refiere el artículo 285, los interesados ac pertinente o, si no la tuvieren, indicarán dónde se encuentra.

2. Deberán, además, ofrecer todas las otras pruebas que consideren proceder

Ficha Artículo 293

Artículo 294.-Todo documento presentado por los interesados se ajustará a lo

a) Si estuviere expedido fuera de Costa Rica, deberá legalizarse;

b) Si estuviere redactado en idioma extranjero, deberá acompañarse su traduc
parte.

Ficha Artículo 294

Artículo 295.-Los documentos agregados a la petición podrán ser presentados
podrá acompañarse copia simple que, una vez certificada como fiel y exacta por
devuelta con valor igual al del original.

Ficha Artículo 295

CAPITULO TERCERO

**Del Curso del Procedimiento**

Artículo 296.-

1. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de presen

2. La infracción de lo anterior dará lugar a la responsabilidad del funcionario qu

Ficha Artículo 296

Artículo 297.-

1. La Administración ordenará y practicará todas la diligencias de prueba ne
real de los hechos objeto del trámite, de oficio o a petición de parte.

2. El ofrecimiento y admisión de la prueba de las partes se hará con las limitac

3. Las pruebas que no fuere posible recibir por culpa de las partes se declarar

Ficha Artículo 297

Artículo 298.-

1. Los medios de prueba podrán ser todos los que estén permitidos
sean admisibles por el derecho común.

2. Salvo disposición en contrario, las pruebas serán apreciadas de co
crítica.

b) En los casos relacionados con la defensa al consumidor, ambiente
de cualquier tipo de entidad financiera, tanto a nivel administrativo co
carga de la prueba en favor de las personas consumidoras afectadas

*(Así adicionado el inciso anterior por el artículo 6 de la Ley Protecci*
*la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financier*
*privada, autorizada para este fin, N° 10889 del 23 de marzo de 2026)*

Ficha Artículo 298

Artículo 299.-En los casos en que, a petición del interesado, deban recibirse
gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el depósito anticipado

Ficha Artículo 299

Artículo 300.-A los fines de la recepción de la prueba, el órgano director tend que las autoridades judiciales y los testigos, peritos o partes incurrirán en los del previstos en el Código Penal, cuando se dieren las circunstancias ahí señaladas.

Ficha Artículo 300

Artículo 301.-

1. La Administración no podrá confesar en su perjuicio.

2. Las declaraciones o informes que rindan sus representantes o servidores todo efecto legal.

3. No habrá confesión en rebeldía.

4. El órgano director impondrá una multa de quinientos a mil colones al citad sin justa causa.

Ficha Artículo 301

Artículo 302.-

1. Los dictámenes y experimentos técnicos de cualquier tipo de la Administrac
a los órganos o servidores públicos expertos en el ramo de que se trate, s
disposiciones del Título Segundo de este libro.

2. Cuando el Estado o un ente público carezca de personal idóneo que otro te
y a la inversa.

3. Sólo en casos de inopia de expertos, o de gran complejidad o importanc
técnicos extraños a la Administración.

4. Las partes podrán presentar testigos peritos cuyas declaraciones se re
testimonial, pero podrán ser interrogados en aspectos técnicos y de apreciació

Ficha Artículo 302

Artículo 303.-Los dictámenes serán facultativos y no vinculantes, con las salve

Ficha Artículo 303

Artículo 304.-

1. No habrá obligación de formular los interrogatorios, confesionales o de
asertiva.

2. Las preguntas se harán al interesado directamente, por las partes, o por s
por la Administración en su caso, sin mediación pero bajo la dirección y contro

3. Quien tenga el turno podrá pedir aclaraciones y adiciones, así como
inmediatamente después de dadas las respuestas, sin esperar la conclusión d

4. Igualmente deberá intervenir el órgano director por iniciativa propia, con
pregunta quede agotada en lo posible inmediatamente después de cada respu

Ficha Artículo 304

Artículo 305.-Los terceros tendrán la obligación de exhibir los objetos o docum
prueba de los hechos, lo mismo que de permitir el acceso a sus posesiones, d
constitucionales.

Ficha Artículo 305

Artículo 306.-La Administración podrá introducir antes del acto final nue
inicialmente conocidos o invocados, pero en el caso del procedimiento ordinario t
comparecencia oral para probarlos.

Ficha Artículo 306

Artículo 307.-

1. La Administración podrá prescindir de toda prueba cuando haya de decidir
alegados por las partes, si los tiene por ciertos.

2. Deberá tenerlos por ciertos en todo caso si son hechos públicos o notorios
son alegados por las partes.

Ficha Artículo 307

TITULO SEXTO

**De la Diversas Clases de Procedimientos**

CAPITULO PRIMERO

**Del Procedimiento Ordinario**

Artículo 308.-

1. El procedimiento que se establece en este Título será de observancia siguientes casos:

a) Si el acto final puede causar perjuicio grave al administrado suprimiéndole o denegándole derechos subjetivos, o por cualquier ot sus derechos o intereses legítimos; y

b) Si hay contradicción o concurso de interesados frente a la Administ

2. Serán aplicables las reglas de este Título a los procedimientos disciplina aplicación de sanciones de suspensión o destitución, o cualesquiera otras de s

Ficha Artículo 308

Artículo 309.-

1. El procedimiento ordinario se tramitará mediante una comparecencia oral y
la cual se admitirá y recibirá toda la prueba y alegatos de las partes que fuerer

2. Podrán realizarse antes de la comparecencia las inspecciones oculares y pe

3. Se convocará a una segunda comparecencia únicamente cuando haya sid
el expediente para su decisión final, y las diligencias pendientes así lo requiera

Ficha Artículo 309

Artículo 310.-Sólo las partes y sus representantes y abogados podrán
Administración, pero ésta podrá permitir la presencia de estudiantes, profesores o cie
por el secreto profesional.

Ficha Artículo 310

Artículo 311.-La citación a la comparecencia oral deberá hacerse con quince d

Ficha Artículo 311

Artículo 312.-

1. La Administración preparará la comparecencia en forma que sea útil, p
enumerar brevemente toda la documentación pertinente que obre en su pode
ser consultada y ponerla a disposición de los citados y de las partes.

2. Igualmente la citación prevendrá a las partes que deben presentar toda la p
comparecencia, si todavía no lo han hecho.

3. Toda presentación previa deberá hacerse por escrito.

Ficha Artículo 312

Artículo 313.-

1. Las comparecencias, en lo posible, serán grabadas.

2. Cuando lo fueren, el acta respectiva podrá ser levantado posteriormente director, pero en todo caso deberá serlo antes de la decisión final. Se conserva del expediente.

Ficha Artículo 313

Artículo 314.-

1. El órgano que dirige el procedimiento será el encargado de dirigir la compar

2. Si el órgano es colegiado, será dirigido por el Presidente o por el miembro d

Ficha Artículo 314

Artículo 315.-

1. La ausencia injustificada de la parte no impedirá que la comparecencia se aceptación por ella de los hechos, pretensiones ni pruebas de la Administració

2. El órgano director evacuará la prueba previamente ofrecida por la parte aus

Ficha Artículo 315

Artículo 316.-El órgano director podrá posponer la comparecencia si e
convocatoria o por cualquier otra razón que la haga imposible.

Ficha Artículo 316

Artículo 317.-

1. La parte tendrá el derecho y la carga en la comparecencia de:

a) Ofrecer su prueba;

b) Obtener su admisión y trámite cuando sea pertinente y relevante;

c) Pedir confesión a la contraparte o testimonio a la Administración, p peritos, suyos o de la contraparte;

d) Aclarar, ampliar o reformar su petición o defensa inicial;

e) Proponer alternativas y sus pruebas; y

f) Formular conclusiones de hecho y de derecho en cuanto comparecencia.

2. Lo anterior deberá hacerse verbalmente y bajo la sanción de caducidad d en la comparecencia.

3. Los alegatos podrán presentarse por escrito después de la comparecencia posible hacerlo en la misma.

Ficha Artículo 317

Artículo 318.-

1. La comparecencia deberá tener lugar normalmente en la sede del órga
inspección ocular o pericial se podrá desarrollar en el lugar de ésta.

2. Podrá también llevarse a cabo en otra sede para obtener economía de g
administrativas evidentes, si ello es posible sin pérdida de tiempo ni perjuicio g

Ficha Artículo 318

Artículo 319.-

1. Terminada la comparecencia el asunto quedará listo para dictar el acto fi
competente dentro del plazo de quince días, contado a partir de la fecha de
introducir nuevos hechos o completar la prueba en cuyo caso deberá consulta

2. Este decidirá en cuarenta y ocho horas y si aprueba fijará un plazo máx
comparecencia.

3. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de los plazos má
263.

4. Será prohibido celebrar más de dos comparecencias.

Ficha Artículo 319

CAPITULO SEGUNDO

**Del Procedimiento Sumario**

Artículo 320.-Cuando no se esté en los casos previstos por el artículo procedimiento sumario.

Ficha Artículo 320

Artículo 321.-

1. En el procedimiento sumario no habrá debates, defensas ni pruebas Administración deberá comprobar exhaustivamente de oficio la verdad real d del caso.

2. Las pruebas deberán tramitarse sin señalamiento, comparecencia ni audien

Ficha Artículo 321

Artículo 322.-Se citará únicamente a quien haya de comparecer y se no conclusión del trámite para decisión final, y ésta misma.

Ficha Artículo 322

Artículo 323.-En el procedimiento sumario el órgano director ordenará y trar crea más oportuna, determinará el orden, términos y plazos de los actos a realizar, así únicamente a las limitaciones que señala esta ley.

Ficha Artículo 323

Artículo 324.-Instruido el expediente se pondrá en conocimiento de los intere
plazo máximo de tres días formulen conclusiones sucintas sobre los hechos ale
fundamentos jurídicos en que apoyen sus pretensiones.

Ficha Artículo 324

Artículo 325.-El procedimiento sumario deberá ser concluido por acto final er iniciación, de oficio o a instancia de parte.

Ficha Artículo 325

Artículo 326.-

1. El órgano director podrá optar inicialmente por convertir en ordinario complejidad e importancia de la materia a tratar.

2. A este efecto deberá dar audiencia a las partes y obtener aprobación del su

3. El trámite de conversión no podrá durar más de seis días.

Ficha Artículo 326

TITULO SETIMO

**De la Terminación del Procedimiento**

CAPITULO PRIMERO

**De la Terminación Normal**

SECCION PRIMERA

**Del Acto Final**

Artículo 327.-El acto final deberá ajustarse a los preceptos y limitaciones del L

Ficha Artículo 327

Artículo 328.-En el procedimiento administrativo no habrá lugar a la imposición
Administración ni del interesado.

Ficha Artículo 328

Artículo 329.-

1. La Administración tendrá siempre el deber de resolver expresamente dentro

2. El no hacerlo se reputará falta grave de servicio.

3. El acto final recaído fuera de plazo será válido para todo efecto legal, salvo

Ficha Artículo 329

Artículo 330.-

1. El silencio de la Administración se entenderá positivo cuando así se esta
trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de

2. También se entenderá positivo el silencio cuando se trate de soli
autorizaciones.

Ficha Artículo 330

Artículo 331.-

1. El plazo para que surja el silencio positivo será de un mes, a partir de c
aprobación, autorización o licencia con los requisitos legales.

2. Acaecido el silencio positivo no podrá la Administración dictar un acto den
el acto sino en aquellos casos y en la forma previstos en esta ley.

Ficha Artículo 331

Artículo 332.-

1. Si razones de necesidad o conveniencia evidente exigen que el procedimie
para el acto final, el órgano director podrá adoptar una decisión provisiona
advirtiéndolo expresamente.

2. Dicha resolución podrá ser impugnada y ejecutada por sí misma, esto
perjuicios si los exigen la Administración o la contraparte.

3. La resolución provisional tendrá que ser sustituida por la final, sea ésta revo

4. La resolución provisional no interrumpirá ni prorrogará los términos para dic

Ficha Artículo 332

Artículo 333.-

1. Cuando un caso pueda ser decidido por materias o aspectos separables y decisión, el órgano director podrá pronunciarse sobre dichos aspectos, a petic

2. La decisión dictada en estas condiciones se considerará provisional en rela efectos de su impugnación y ejecución.

Ficha Artículo 333

SECCION SEGUNDA

**De la Comunicación del Acto Final**

Artículo 334.-Es requisito de eficacia del acto administrativo su debida comu
sea oponible a éste.

Ficha Artículo 334

Artículo 335.-La comunicación, sea publicación o notificación, deberá conter
artículo 249 y, además, las peticiones, propuestas, decisiones o dictámenes que invoqu
del artículo 136, párrafo 2.

Ficha Artículo 335

Artículo 336.-Son aplicables a la comunicación del acto final, en lo procedent
comunicación de los actos de procedimiento, previos o posteriores a aquél.

Ficha Artículo 336

CAPITULO SEGUNDO

**De la Terminación Anormal**

SECCION PRIMERA

**Desistimiento y Renuncia**

Artículo 337.-

1. Todo interesado podrá desistir de su petición, instancia o recurso.

2. También podrá todo interesado renunciar a su derecho, cuando sea renunci

Ficha Artículo 337

Artículo 338.-El desistimiento o la renuncia sólo afectarán a los interesados qu

Ficha Artículo 338

Artículo 339.-

1. Tanto el desistimiento como la renuncia han de hacerse por escrito.

2. La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, salvo
interesados, instaren éstos la continuación en el plazo de diez días desde que

3. Si la cuestión suscitada por el expediente entrañare un interés general, o f
su definición y esclarecimiento, la Administración limitará los efectos del
posibles consecuencias patrimoniales respecto del interesado, y seguirá el pro

Ficha Artículo 339

SECCION SEGUNDA

**De la Caducidad del Procedimiento**

Artículo 340.-

**1)** Cuando el procedimiento se paralice por más de seis meses en virtud de
interesado que lo haya promovido o a la Administración que lo haya iniciado, de ofi
caducidad y se ordenará su archivo, a menos que se trate del caso previsto en el pa
Código.

**2)** No procederá la caducidad del procedimiento iniciado a gestión de parte, c
gestionar por haberse operado el silencio positivo o negativo, o cuando el expediente s
final.

**3)** La caducidad del procedimiento administrativo no extingue el derecho de
se tienen por no seguidos, para los efectos de interrumpir la prescripción.

*(Así reformado por el inciso 10) del artículo 200 del Código Procesal Contencioso-Ad
abril de 2006)*

Ficha Artículo 340

Artículo 341.-La caducidad del procedimiento no producirá por sí sola la caduc
del particular, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de tal caduc

Ficha Artículo 341

TITULO OCTAVO

**De los Recursos**

CAPITULO PRIMERO

**De los Recursos Ordinarios**

Artículo 342.-Las partes podrán recurrir contra resoluciones de mero trámi términos de esta ley, por motivos de legalidad o de oportunidad.

Ficha Artículo 342

Artículo 343.-Los recursos serán ordinarios o extraordinarios.

Serán ordinarios el de revocatoria o de reposición y el de apelación.
Será extraordinario el de revisión.

Ficha Artículo 343

Artículo 344.-

1. No cabrán recursos dentro del procedimiento sumario, excepto cuando s
petición, de la denegación de la audiencia para concluir el procedimiento y del

2. Si el acto recurrible emanare del inferior, cabrá sólo el recurso de apelacio
de revocatoria.

3. Cuando se trate del acto final del jerarca, se aplicarán las reglas concern
Código Procesal Contencioso-Administrativo*(*)*.
*(*)(Así reformado el aparte anterior por el inciso 12) del artículo 200 de
Administrativo, Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006)*

4. La revocatoria o apelación, cuando procedan, se regirán por las mis
procedimiento ordinario.

Ficha Artículo 344

Artículo 345.-

1. En el procedimiento ordinario cabrán los recursos ordinarios únicamente c
que deniega la comparecencia oral o cualquier prueba y contra el acto final.

2. La revocatoria contra el acto final del jerarca se regirá por las reglas de
Contencioso-Administrativo*(*)*.

*(*)(Así reformado el aparte anterior por el inciso 12) del artículo 200 de*
*Administrativo, Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006)*

3. Se considerará como final también el acto de tramitación que suspenda ir
continuación del procedimiento.

Ficha Artículo 345

Artículo 346.-

1. Los recursos ordinarios deberán interponerse dentro del término de tres veinticuatro horas en los demás casos, ambos plazos contados a partir de la ú

2. Cuando se trate de la denegación de prueba en la comparecencia podrá caso la prueba y razones del recurso podrán ofrecerse ahí o dentro de los pla artículo.

Ficha Artículo 346

Artículo 347.-

1. Los recursos podrán también interponerse haciéndolo constar en el acta de

2. Es potestativo usar ambos recursos ordinarios o uno solo de ellos, pero se pasados los términos fijados en el artículo anterior.

3. Si se interponen ambos recursos a la vez, se tramitará la apelación una vez

Ficha Artículo 347

Artículo 348.-Los recursos no requieren una redacción ni una pretensión esp
formulación que de su texto se infiera claramente la petición de revisión.

Ficha Artículo 348

Artículo 349.-

1. Los recursos ordinarios deberán interponerse ante el órgano director del pro

2. Cuando se trate de la apelación, aquél se limitará a emplazar a las pa expediente sin admitir ni rechazar el recurso, acompañando un informe sobre

Ficha Artículo 349

Artículo 350.-

1. En el procedimiento administrativo habrá en todos los casos una única i
fuere la procedencia del acto recurrido.

2. El órgano de la alzada será siempre el llamado a agotar la vía administra
126.

Ficha Artículo 350

Artículo 351.-

1. Al decidirse el recurso de apelación, se resolverá sobre su admisibilidad
modificará o revocará el acto impugnado.

2. El recurso podrá ser resuelto aun en perjuicio del recurrente cuando se trate

3. Si existiere algún vicio de forma de los que originan nulidad, se ordenará
momento en que el vicio fue cometido, salvo posibilidad de saneamiento o rati

Ficha Artículo 351

Artículo 352.-

1. El órgano director deberá resolver el recurso de revocatoria dentro d presentación, pero podrá reservar su resolución para el acto final, en cuyo partes.

2. El recurso de apelación deberá resolverse dentro de los ocho días posterior

Ficha Artículo 352

CAPITULO SEGUNDO

**Del Recurso de Revisión**

Artículo 353.-

1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva A finales firmes en que concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de h documentos incorporados al expediente;

b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resoluci la resolución o de imposible aportación entonces al expediente;

c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o sentencia judicial firme anterior o posterior del acto, siempre que desconociera la declaración de falsedad; y

d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de pre maquinación fraudulenta y se haya declarado así en virtud de senten

Ficha Artículo 353

Artículo 354.-El recurso de revisión deberá interponerse:

a) En el caso primero del artículo anterior, dentro del año siguiente a la notifica

b) En el caso segundo, dentro de los tres meses contados desde el descubrim
posibilidad de aportarlos; y

c) En los demás casos, dentro del año posterior al conocimiento de la sentenc

Ficha Artículo 354

Artículo 355.-Se aplicarán al recurso de revisión las disposiciones relativas a r
compatibles.

Ficha Artículo 355

CAPITULO TERCERO

**Del Agotamiento de la Vía Administrativa**

Artículo 356.-

1. Para dictar el acto que agota la vía administrativa, será indispensable qu
previamente al Asesor Jurídico de la correspondiente Administración.

2. El acto que agota la vía deberá incluir mención expresa de la consulta y d
así como, en su caso, de las razones por las cuales se aparta del dictamen, si

3. La consulta deberá evacuarse dentro de los seis días siguientes a su recib
resolver.

Ficha Artículo 356

Artículo 357.- *(Derogado por el inciso 11) del artículo 200 del Código Procesal 8508 de 28 de abril de 2006)*

Ficha Artículo 357

CAPITULO CUARTO

**De la Queja**

Artículo 358.-

1. En todo momento podrá reclamarse en queja contra los defectos de t supongan paralización, infracción de plazos preceptivamente señalados u subsanarse antes de la resolución definitiva del asunto.

2. La queja se presentará ante el superior jerárquico de la autoridad o funcio de la infracción o falta, citándose el precepto infringido y acompañándose copi

3. En ningún caso se suspenderá el respectivo procedimiento.

4. La resolución que recaiga se notificará al reclamante en el plazo de quince la queja.

5. Contra tal resolución no habrá lugar a recurso alguno.

Ficha Artículo 358

Artículo 359.-Si la queja fuere acogida, se amonestará al funcionario que hubi
reincidencia o falta grave, podrá ordenarse la apertura del expediente disciplinario
Estatuto de Servicio Civil.

Ficha Artículo 359

Artículo 360.-Si la queja no fuere resuelta en el plazo señalado en el a
reproducirla ante la Presidencia de la República.

Ficha Artículo 360

TITULO NOVENO

**De los Procedimientos Especiales**

CAPITULO UNICO

**De la Elaboración de Disposiciones de Carácter Gen**

Artículo 361.-

1. Se concederá audiencia a las entidades descentralizadas sobre los proyec
puedan afectarlas.

2. Se concederá a las entidades representativas de intereses de carácter ge
disposición la oportunidad de exponer su parecer, dentro del plazo de diez dí
razones de interés público o de urgencia debidamente consignadas en el ante

3. Cuando, a juicio del Poder Ejecutivo o del Ministerio, la naturaleza
anteproyecto será sometido a la información pública, durante el plazo que en c

Ficha Artículo 361

Artículo 362.-En la disposición general se han de consignar expresamente parcialmente reformadas o derogadas.

Ficha Artículo 362

Artículo 363.-

1. Los proyectos que deban someterse a la aprobación del Consejo de Gobie
antelación a los demás Ministros convocados, con el objeto de que formulen la

2. En casos de urgencia, apreciada por el propio Consejo, podrá abreviars
anterior.

Ficha Artículo 363

DISPOSICIONES FINALES

**Disposiciones Finales Comunes**

CAPITULO UNICO

Artículo 364.-

1. Esta ley es de orden público y deroga las que se le opongan, con las establecen en los artículos siguientes.

2. En caso de duda, sus principios y normas prevalecerán sobre los de cuales igual o menor.

3. Serán también criterios de interpretación de todo el ordenamiento jurídico a

Ficha Artículo 364

Artículo 365.-

1. El Libro Primero se aplicará a toda la Administración, desde que entre en aplicación no produzca efecto retroactivo.

2. Los actos o situaciones válidos, nacidos con anterioridad, continuarán rig salvo en cuanto a sus efectos pendientes, que se ajustarán a esta ley, e naturaleza.

3. Los principios generales del mismo Libro Primero prevalecerán en todo cas

Ficha Artículo 365

Artículo 366.-

1. El Libro Segundo regirá, a partir de su vigencia, para todo procedimiento a
encuentren pendientes de resolución o recurso, con las salvedades y limitaciones del a

*(*)(Nota de Sinalevi: Debe entenderse 367, ya que esta ley no contiene artículo 371.
cuales hace referencia este inciso están contempladas en el artículo 367)*

2. No obstante, los términos o plazos para trámites pendientes o para la resolu
vigencia de esta ley, mientras ello no implique una prórroga o ampliación d
anterior, en cuyo caso regirán estos últimos.

Ficha Artículo 366

Artículo 367.-

1. Se derogan todas las disposiciones anteriores que establezcan o regulen carácter general, o cuya especialidad no resulte de la índole de la materia que

2. Se exceptúa de la aplicación de esta ley, en lo relativo a procedimiento adm

a) Las expropiaciones;

b) Los concursos y licitaciones;

c) Los contratos de la Administración que lo tengan establecido por le

d) La materia tributaria que lo tenga establecido por ley;

e) Lo concerniente al personal, tanto público como laboral, regulado de trabajo, en su caso, salvo en cuanto a los funcionarios excluidos de rango o confianza;

f) Los procedimientos en materia de Registros Públicos;

g) Los procedimientos relativos a la aprobación, ejecución y liquidacio fiscalización financiera y contable por parte de la Contraloría Gene regulados; y

h) Los demás que el Poder Ejecutivo determine por decreto, dentro promulgación de esta ley, cuando existan motivos igualmente ju anteriores, y siempre que estén regulados por ley.

3. Los casos exceptuados en el párrafo anterior continuarán rigiéndose p especiales.

Ficha Artículo 367

Artículo 368.-

1. Se mantienen vigentes, pero como complementarias y subordinados a és
otras normas de procedimiento existentes para materias especiales, a conc
razón de la índole propia de tales materias, conforme lo determine por Decreto

2. Igualmente, se mantienen vigentes las disposiciones de procedimiento adn
Procesal Contencioso-Administrativo*(*)*.

*(*)(Así reformado el aparte anterior por el inciso 12) del artículo 200 d
Administrativo, Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006)*

Ficha Artículo 368

Artículo 369.-

1. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

2. La falta de reglamentación no será obstáculo para la aplicación de esta ley.

3. Los reglamentos generales de procedimiento para toda la Administración o
entes administrativos, deberán quedar promulgados dentro del término de se
esta ley.

4. El mismo término regirá en cuanto a las disposiciones necesarias para adap
esta ley.

5. Las disposiciones del Poder Ejecutivo de conformidad con éste y los dos a
generales para efectos de esta ley y de la Reguladora de la Jurisdicción Conte

Ficha Artículo 369

Artículo 370.-

Esta ley entrará en vigencia seis meses después de su publicación.

Casa Presidencial.- San José, a los dos días del mes de mayo de 1978.

Ficha Artículo 370

Poder Judicial
Hacienda
Corte IDH
Diccionario Jurídico PJ
Actas constituyente
Ayuda
Mapa del sitio

© 2026 Procuraduría de la Republica. Todos los derechos reservados.2